



PUTUSAN

Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. ZAINAL MUTTAQIN, No. Induk kependudukan : 6471031506610001, Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 15 Juni 1961, Beralamat di Jl. MT. Haryono Perum Wika A 4/21 RT/Rw. 016/000 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu yang bernama Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., Ingrid S. Bawias, S.H., M.H., Abdul Hanap M.P, S.H., M.H. Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada LAW FIRM DUKE ARIE & ASSOCIATES yang berlaamat di Jalan Kramat VI No.18 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan alamat elektronik dukearie@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SKK-DA/XII/2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Januari 2026 dengan Nomor 6553/NK/I/2026, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L a w a n :

1. NURUL HIDAYAH KADENI, NIK : 9171034407700001, Tempat/Tanggal Lahir di Trenggalek, 4 Juli 1970, alamat Harian Cenderawasih Pos Jalan Balaikota Nomor : 07 Kelapa Dua Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Andi Syarifuddin, S.H., M.H., Anang Yuliardi, S.H., Dr.Usman, S.H., M.H., M. Yuridio Tirta, S.H., M.H., Ramdhan Ulayo, S.H., M.H., Hendra A, S.H., Galih Rakasiwi, S.H., Sri Sinduwati, S.H., Mega Edwanda Sari, S.H., Vincensius Woy, S.H., M.H., Muhammad Syachroni, S.H., Para Advokat pada Law Office ANDI SYARIFUDDIN-ANANG YULIARDI & PARTNERS (A-A & PARTNERS) beralamat di Gedung THE EAST TOWER Lantai 37 ES-C2, Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Agung, Lingkar Mega Kuningan Blok E3.2 Kav.1 Kuningan Jakarta Selatan dengan email

Hal. 1 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anang.yuliardi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Januari 2026 dengan Nomor: 212/NK/II/2026, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. PT. CENDRAWASIH ARENA INTI PRESS, beralamat di Harian Cenderawasih Pos Jalan Balaikota Nomor : 07 Kelapa Dua Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Andi Syarifuddin, S.H., M.H., Anang Yuliardi, S.H., Dr.Usman, S.H., M.H., M. Yuridio Tirta, S.H., M.H., Ramdhan Ulayo, S.H., M.H., Hendra A, S.H., Galih Rakasiwi, S.H., Sri Sinduwati, S.H., Mega Edwanda Sari, S.H., Vincensius Woy, S.H., M.H., Muhammad Syachroni, S.H., Para Advokat pada Law Office ANDI SYARIFUDDIN-ANANG YULIARDI & PARTNERS (A-A & PARTNERS) beralamat di Gedung THE EAST TOWER Lantai 37 ES-C2, Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Agung, Lingkar Mega Kuningan Blok E3.2 Kav.1 Kuningan Jakarta Selatan dengan email anang.yuliardi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Januari 2026 dengan Nomor: 212/NK/II/2026, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. DAHLAN ISKAN, NIK : 3578221708510001, Tempat/Tanggal Lahir di Magetan 17 Agustus 1951, beralamat di Jalan Ketintang Baru Selatan VII/AA-18 Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M, Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Shannon Spencer Mulianto, s.H., M.H., Inggrit Carolina Nafi, S.H., Mahendra Suhartono, S.H., M.H., Yasin Nur Alamsyah Hidayat Ali Samiaji, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Johanes Dipa Widjaja & Partners" yang beralamat di Taman Rivera Regency No.E-6 Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Jawa Timur, dengan email johanesdipa.law@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 2 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya tanggal 26 Januari 2026 dengan Register Nomor 540/NK/II/2026, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. TOPAN DWI SUSANTO, beralamat di Kantor Notaris/PPAT TOPAN DWI SUSANTO, S.H., M.H., Jalan Anjasromo Nomor : 56-B Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya I.I.Hidayat, S.H., M.H., Silvi P., S.H., M.H., Roni Triyuli SH, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Keadilan dan Kebenaran yang beralamat di Jalan Kedurus II No.95 Surabaya, dengan email suksessylvi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2026 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor : /NK/II/2026, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Desember 2025 dalam Register Nomor 1449/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN PARA PIHAK

A. Bahwa PENGGUGAT adalah KOMISARIS dan PEMEGANG SAHAM yang sah didalam PT. SORONG MEDIA UTAMA ("PT. SMU") dan PT TIMIKA MEDIA UTAMA ("PT. TMU"), masing-masing sebanyak 10% (sepuluh persen), sebagaimana tercantum dalam :

- 1) Pada PT. SORONG MEDIA UTAMA (PT. SMU) berdasarkan Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Perubahan Susunan Pemegang Saham Nomor : 06 tertanggal 03 September 2008 (AHU-86637.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal 17 November 2008) dan Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Perubahan Susunan Pengurus (AHU-AH.01.10-31635, tertanggal 04 Oktober 2011) sampai

Hal. 3 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Perubahan terakhir Perseroan Nomor : 15 tertanggal 07 Mei 2018.

- 2) Pada PT. TIMIKA MEDIA UTAMA (PT. TMU) berdasarkan Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Perubahan Susunan Pemegang Saham Nomor : 115 tertanggal 31 Juli 2008 dan Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Perubahan Susunan Pengurus Nomor : 54 tertanggal 28 Juli 2011 (AHU-AH.01.10.10-31633, tertanggal 04 Oktober 2011) sampai dengan Akta Perubahan terakhir Perseroan Nomor : 17 tertanggal 07 Mei 2018.

B. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), sebagai PEMEGANG SAHAM yang sah adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. Sebagaimana dokumen akta-akta tersebut diatas sehingga PENGUGAT secara sah tercatat, sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan GUGATAN dalam perkara *a quo*.

C. Bahwa TERGUGAT I adalah perorangan yang secara sepihak mengatasnamakan kepemilikan mayoritas 90% (Sembilan puluh persen) saham atas nama Perusahaan PT. SORONG MEDIA UTAMA dan PT. TIMIKA MEDIA UTAMA melalui TERGUGAT II dengan mendasarkan klaim tersebut pada :

- 1) Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Pernyataan Saham *Nominee* TERGUGAT III adalah milik TERGUGAT II, Nomor : 57 tertanggal 14 Agustus 2008 dan Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Kuasa TERGUGAT III kepada TERGUGAT II, Nomor : 76 tertanggal 30 Desember 2008 pada PT. SORONG MEDIA UTAMA.
- 2) Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Pernyataan Saham *Nominee* TERGUGAT III adalah milik TERGUGAT II, Nomor : 63 tertanggal 14 Agustus 2008 dan Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Kuasa TERGUGAT III kepada TERGUGAT II, Nomor : 77 tertanggal 30 Desember 2008 pada PT. TIMIKA MEDIA UTAMA.

Hal. 4 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Bahwa TERGUGAT I kemudian dengan seenaknya bertindak tanpa hak dan tanpa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili dan/atau bertindak serta menguasai saham pada PT. TMU dan PT. SMU melalui TERGUGAT II dengan memaksa untuk mengakses seluruh dokumen-dokumen penting milik Perseroan tanpa hak, yang kemudian membuat Laporan Polisi terhadap PENGGUGAT sebagai KOMISARIS dan PEMEGANG SAHAM dari PT. TMU dan PT. SMU, sehingga atas tindakan TERGUGAT I tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka layak untuk dapat ditarik sebagai pihak yang TERGUGAT I dalam perkara *a quo*.
- E. Bahwa TERGUGAT II adalah Badan Hukum (PT) yang telah mengklaim memiliki saham mayoritas 90% pada PT. TMU dan PT. SMU tanpa dasar dokumen sah karena tidak pernah menerima saham sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum sebagai PEMEGANG SAHAM, namun justru secara aktif mendukung dan melegitimasi tindakan TERGUGAT I dalam menguasai dokumen-dokumen Perseroan untuk membuat Laporan Polisi kepada PENGGUGAT. Maka dengan demikian layak untuk digugat sebagai pihak TERGUGAT II yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara *a quo*.
- F. Bahwa TERGUGAT III adalah pendiri PT. TMU dan PT. SMU yang juga memiliki 90% (sembilan puluh persen) mayoritas sejumlah 270.000 lembar saham didalam Perseroan berdasarkan Akta TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Pendirian Perseroan PT. SMU No. 17 tertanggal 20 Maret 2000, Notaris NANSIJANI SOHANDAJA, SH, Surabaya dan Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Pendirian Perseroan PT. TMU No. 8 tertanggal 21 Desember 2000, Notaris NANSIJANI SOHANDAJA, SH, Surabaya.
- G. TERGUGAT III kemudian menerbitkan dokumen-dokumen secara sepihak yang menjadi objek didalam perkara *a quo* melalui TURUT TERGUGAT berupa :

Hal. 5 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Pernyataan Saham Nominee TERGUGAT III adalah milik TERGUGAT II, Nomor : 57 tertanggal 14 Agustus 2008 dan Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Kuasa TERGUGAT III kepada TERGUGAT II, Nomor : 76 tertanggal 30 Desember 2008 pada PT. SORONG MEDIA UTAMA (PT. SMU).
- 2) Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Pernyataan Saham Nominee TERGUGAT III adalah milik TERGUGAT II, Nomor : 63 tertanggal 14 Agustus 2008 dan Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Kuasa TERGUGAT III kepada TERGUGAT II, Nomor : 77 tertanggal 30 Desember 2008 pada PT. TIMIKA MEDIA UTAMA (PT. TMU).

tanpa sepengetahuan PENGUGAT yang merupakan salah satu PEMEGANG SAHAM yang kemudian terhadap dokumen-dokumen tersebut diatas telah disalahgunakan oleh TERUGAT I melalui TERGUGAT II sebagai dasar klaim kepemilikan saham. Atas tindakan yang dilakukan TERGUGAT III tersebut kemudian menimbulkan sengketa kepemilikan saham (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) didalam Perseroan PT. SMU dan PT. TMU yang merugikan PENGUGAT, sehingga TERGUGAT III menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam perkara *a quo*.

- H. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, yang dalam perkara *a quo* telah membuat beberapa akta notaris yang substansi dan keberlakuan hukumnya menjadi objek sengketa, khususnya berkaitan dengan klaim kepemilikan saham pada PT. TIMIKA MEDIA UTAMA (PT. TMU) dan PT. SORONG MEDIA UTAMA (PT. SMU).
- I. Bahwa dokumen akta-akta pernyataan dan kuasa yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT tersebut merupakan objek penilaian hukum oleh Pengadilan guna menentukan keabsahan, kekuatan hukum, dan akibat hukum dari akta-akta dimaksud dalam kaitannya dengan ketentuan

Hal. 6 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lainnya.

- J. Bahwa penarikan TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* untuk menunjukan dokumen akta-akta yang telah dibuatnya, sehingga apabila Pengadilan menyatakan bahwa akta-akta tersebut tidak sah, batal demi hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka putusan tersebut berlaku dan mengikat pula terhadap TURUT TERGUGAT.
- K. Bahwa dengan demikian penarikan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara *a quo* demi terpenuhinya asas kesempurnaan subjek gugatan (*plurium litis consortium*) dan untuk menjamin efektivitas serta dapat dilaksanakannya (*executability*) putusan Pengadilan, sehingga TURUT TERGUGAT patut dan layak ditarik dalam perkara ini sebagai pihak yang harus menunjukan, membuktikan, tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*.

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN A QUO

A. Bahwa kedudukan PENGGUGAT adalah sebagai PEMEGANG SAHAM dan KOMISARIS yang sah, masing-masing pada :

- PT. SORONG MEDIA UTAMA ("PMU"), berdasarkan :
 - Akta TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Pendirian Perseroan No. 17 tertanggal 20 Maret 2000, Notaris NANSIJANI SOHANDJAJA, SH, Surabaya, yang mencatat komposisi awal Pemegang Saham :
 - 1) DAHLAN ISKAN : 270.000 Saham (90%)
 - 2) FRANS SIRIWA : 30.000 Saham (10%)
 - Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Perubahan Susunan Pemegang Saham No. 6 tertanggal 3 September 2008 yang didasarkan pada Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Jual Beli Saham No. 117 tertanggal 31 Juli 2008, yang mencatat peralihan 30.000 saham dari Frans Siriwa kepada PENGGUGAT, sehingga perubahan susunan pemegang saham menjadi :
 - 1) DAHLAN ISKAN : 270.000 Saham (90%)
 - 2) H. ZAINAL MUTTAQIN (PENGGUGAT) : 30.000 Saham (10%)

Hal. 7 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



- Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Perubahan Susunan Pengurus No. 53 tertanggal 28 Juli 2011 s/d Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Perubahan terakhir Perseroan No. 15 tertanggal 07 Mei 2018, yang mencatat PENGGUGAT menjabat sebagai KOMISARIS.

PT. TIMIKA MEDIA UTAMA ("TMU"), berdasarkan :

- Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Pendirian Perseroan No. 8 tertanggal 21 Desember 2000, Notaris NANSIJANI SOHANDJAJA, SH, di Surabaya, yang mencatat komposisi awal Pemegang Saham :

- 1) DAHLAN ISKAN : 270.000 Saham (90%)
- 2) FRANS SIRIWA : 30.000 Saham (10%)

- Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Perubahan Susunan Pemegang Saham No. 115 tertanggal 31 Juli 2008, yang mencatat peralihan 30.000 saham dari Frans Siriwa kepada PENGGUGAT, sehingga perubahan susunan pemegang saham menjadi :

- 1) DAHLAN ISKAN : 270.000 Saham (90%)
- 2) H. ZAINAL MUTTAQIN (PENGUGAT) : 30.000 Saham (10%)

- Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Perubahan Susunan Pengurus No. 54 tertanggal 28 Juli 2011 s/d Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Perubahan terakhir Perseroan No. 17 tertanggal 07 Mei 2018, yang mencatat PENGGUGAT menjabat sebagai KOMISARIS.

Demikian kedudukan TERGUGAT III dan PENGGUGAT sangat jelas adalah sebagai PEMEGANG SAHAM yang sah karena kepemilikan saham PENGGUGAT tersebut tercantum didalam Akta Otentik dan yang terdaftar dalam struktur Perseroan dan/atau Daftar Pemegang Saham (DPS) secara sah menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Hal. 8 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



- b. Bahwa TERGUGAT I sebagai pihak yang mengatasnamakan dan/atau mengaku secara sepihak sebagai pemilik saham mayoritas 90% atas nama TERGUGAT III didalam PT. SORONG MEDIA UTAMA dan PT. TIMIKA MEDIA UTAMA berdasarkan adanya Surat Pernyataan Sepihak (saham *nominee*) dan sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa untuk mewakili kepemilikan 90% saham-saham sebagaimana Akta Notaris Nomor : 57 tertanggal 14 Agustus 2008 beserta Akta Notaris Nomor : 76 tertanggal 30 Desember 2008 pada PT. SORONG MEDIA UTAMA (PT. SMU) dan Akta Notaris Nomor : 63 tertanggal 14 Agustus 2008 beserta Akta Notaris Nomor : 77 tertanggal 30 Desember 2008 pada PT. TIMIKA MEDIA UTAMA (PT. TMU).
- c. Bahwa TERGUGAT II sebagai badan hukum Perusahaan yang bernama PT. CENDERAWASIH ARENA INTI PRESS yang digunakan TERGUGAT I sebagai atas nama untuk melaporkan PENGUGAT ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia (MABES POLRI) atas Dugaan Penggelapan Dana Perusahaan PT. SORONG MEDIA UTAMA dan PT. TIMIKA MEDIA UTAMA karena TERGUGAT II dianggap sebagai Pemilik Saham Mayoritas 90% berdasarkan Akta Nomor : 57 tertanggal 14 Agustus 2008 beserta Akta Nomor : 76 tertanggal 30 Desember 2008 pada PT. SORONG MEDIA UTAMA (PT. SMU) dan Akta Nomor : 63 tertanggal 14 Agustus 2008 beserta Akta Nomor : 77 tertanggal 30 Desember 2008 pada PT. TIMIKA MEDIA UTAMA (PT. TMU).
- d. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2024 TERGUGAT I kemudian membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/74/III/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI ke MABES POLRI dengan sengaja mengatasnamakan TERGUGAT II sebagai PEMEGANG SAHAM MAYORITAS 90% (*sembilan puluh persen*) dari PT. SORONG MEDIA UTAMA atas dugaan Penggelapan yang menyebabkan kerugian Perusahaan dituduhkan kepada

Hal. 9 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



PENGUGAT sebagai KOMISARIS dan PEMEGANG SAHAM pada PT. SORONG MEDIA UTAMA.

- E. Bahwa PENGUGAT kemudian ditetapkan sebagai TERSANGKA Oleh MABES POLRI dengan Nomor : S.Tap/S-4/86/XI/2025/Dittipidum/Bareskrim, tertanggal 05 November 2025 atas tuduhan Penggelapan Dana yang dimaksud pada Laporan Polisi tersebut terhadap sejumlah Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) yang merupakan pinjaman sah berdasarkan perjanjian utang-piutang diantara Kreditur PT. SORONG MEDIA UTAMA melalui Direktornya Sdr. MUHAMMAD YAMIN dan Debitur PT. DISCOPORINDO melalui Direktornya adalah PENGUGAT.
- F. Bahwa pada fakta sebenarnya dana tersebut merupakan pinjaman sah yang dapat dibuktikan dengan adanya SURAT PERMOHONAN PINJAMAN DANA No. 001/DISCORP-SBY-VII/2018 tertanggal 17 Juli 2018, SURAT PERJANJIAN UTANG-PIUTANG tertanggal 18 Juli 2018, dan SURAT JAMINAN HUTANG-PIUTANG berupa Sertifikat HGM No. 1138 seluas 350 m² atas Gedung Kantor Harian Memorandum dengan nilai pasar lebih dari jumlah dana pinjaman.
- G. Bahwa TERGUGAT I sebagai Pelapor yang mengatasnamakan TERGUGAT II sebagai pemilik saham mayoritas 90% dari Perusahaan PT. SORONG MEDIA UTAMA dan PT. TIMIKA MEDIA UTAMA terhadap PENGUGAT tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) karena berdasarkan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar TERGUGAT I melalui TERGUGAT II adalah TIDAK SAH karena Akta Nomor : 57 tertanggal 14 Agustus 2008 beserta Akta Nomor : 76 tertanggal 30 Desember 2008 pada PT. SORONG MEDIA UTAMA (PT. SMU) dan Akta Nomor : 63 tertanggal 14 Agustus 2008 beserta Akta Nomor : 77 tertanggal 30 Desember 2008 pada PT. TIMIKA MEDIA UTAMA (PT.

Hal. 10 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



TMU) yang dijadikan dasar tersebut tidak memenuhi syarat sah dalam proses peralihan saham menurut ketentuan hukum yang berlaku.

H. Bahwa mengingat ketentuan didalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan :

- (1) "Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak."
- (2) "Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan."
- (3) "Direksi perseroan wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan dalam Daftar Pemegang Saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), serta memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham."
- (4) "Pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh direksi secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum."

I. Bahwa dalam perkara a quo TERGUGAT II sebagai badan hukum Perseroan yang dijadikan alat untuk melegitimasi TERGUGAT I untuk mengkriminalisasikan PENGGUGAT sama sekali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan didalam Pasal 56 UU 40/2007 karena:

- Tidak pernah ada Akta Pemindahan Hak atas saham dari TERGUGAT III ke TERGUGAT II.
- Tidak pernah ada penyerahan Akta apapun juga kepada Perseroan.

Hal. 11 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



- Tidak pernah ada pencatatan peralihan saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS)
- Tidak pernah ada pemberitahuan dan pencatatan dalam Sistem AHU KEMENKUMHAM
- Tidak memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")

Sehingga sudah sangat jelas dasar klaim kepemilikan saham TERGUGAT II hanya berupa Pernyataan Sepihak maupun Surat Kuasa TERGUGAT III yang tidak dapat dianggap sebagai bukti Pemindahan Hak Atas Saham.

- J. Bahwa dengan demikian secara hukum TERGUGAT II tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai PEMEGANG SAHAM MAYORITAS 90% PT. SORONG MEDIA UTAMA maupun PT. TIMIKA MEDIA UTAMA sehingga TERGUGAT I tidak memiliki kewenangan untuk membuat Laporan Polisi, mengajukan keberatan atau bertindak seolah-olah sebagai Pemilik Saham Mayoritas TERGUGAT II.
- K. Bahwa meskipun PENGUGAT tidak pernah menerima, menyimpan, menguasai, maupun diberikan salinan Akta-Akta Pernyataan *Nominee* saham dan/atau Akta-Akta Kuasa Saham yang dibuat oleh TERGUGAT III melalui TURUT TERGUGAT, namun secara nyata dan faktual dokumen-dokumen tersebut telah digunakan dan dijadikan dasar oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang sangat merugikan PENGUGAT.
- L. Bahwa keberadaan dan penggunaan akta-akta tersebut terbukti dari perbuatan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II yang secara sepihak mengklaim kepemilikan saham Perseroan dan selanjutnya menjadikan akta-akta dimaksud sebagai dasar untuk melakukan pelaporan pidana terhadap PENGUGAT kepada aparat penegak hukum, seolah-olah PARA TERGUGAT adalah pihak yang berhak dan sah atas saham Perseroan, padahal klaim tersebut tidak pernah didukung oleh mekanisme pemindahan saham yang sah menurut Undang-Undang.

Hal. 12 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



- M. Bahwa tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT (PARA TERGUGAT) yang menggunakan Akta-Akta Pernyataan *Nominee* saham dan/atau Akta-Akta Kuasa saham tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 UU PT, karena kepemilikan saham yang sah hanya dapat dibuktikan melalui pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, yang dalam perkara *a quo* tidak pernah mencatat TERGUGAT II sebagai pemegang saham.
- N. Bahwa lebih lanjut, Akta-Akta Pernyataan *Nominee* saham dan/atau Akta-Akta Kuasa saham yang dijadikan dasar oleh PARA TERGUGAT tersebut dibuat dengan tujuan untuk menyamarkan kepemilikan saham yang sesungguhnya, sehingga sebab dan tujuannya bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum, serta memenuhi unsur sebab yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tidak sah dan batal demi hukum.
- O. Bahwa dengan demikian, penggunaan Akta-Akta Pernyataan *Nominee* saham dan/atau Akta-Akta Kuasa saham oleh PARA TERGUGAT, meskipun tidak pernah dikuasai oleh PENGUGAT, telah memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan : "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".
- P. Bahwa karenanya PARA TERGUGAT patut dan beralasan hukum untuk dimintai pertanggungjawaban secara perdata dalam perkara *a quo* karena merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan

Hal. 13 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Pasal 56 – 58 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas serta memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum

III. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Bahwa akibat dari tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II yang secara melawan hukum telah membuat Laporan Polisi terhadap PENGGUGAT, dengan melakukan tuduhan Pidana Penggelapan tanpa dasar hukum, serta menggunakan *legal standing* yang tidak sah berdasarkan dokumen-dokumen TERGUGAT III, PENGGUGAT telah mengalami kerugian yang bersifat materiil sejumlah Rp. 2.000.000.000 (*dua milyar* rupiah) maupun immateriil sejumlah Rp. 3.000.000.000 (*tiga milyar* rupiah), yang dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

1. Biaya Profesional Hukum

Bahwa sejak adanya Laporan Polisi yang diajukan TERGUGAT I, PENGGUGAT terpaksa harus terus mengeluarkan biaya untuk pendampingan hukum, penyusunan surat-surat resmi, konsultasi hukum, dan penanganan perkara pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan.

Biaya tersebut meliputi antara lain :

- *Honorarium advokat*
- *Biaya konsultasi hukum*
- *Biaya transportasi untuk menghadiri panggilan penyidik*
- *Biaya administrasi hukum (fotokopi, legalisasi, meterai, dsb.)*

Keseluruhan biaya tersebut merupakan kerugian nyata (*actual loss*) yang timbul sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat.

2. Kerugian atas Waktu dan Produktivitas

Bahwa sejak ditetapkannya PENGGUGAT sebagai Tersangka, PENGGUGAT mengalami hambatan untuk melakukan aktivitas usaha, pekerjaan, dan kegiatan produktif lainnya, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya dapat diterima.

Hal. 14 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dan pencarian nafkah terpaksa digunakan untuk :

- *Menghadiri pemeriksaan penyidik*
- *Mengurus dokumen pembelaan*
- *Berkonsultasi dengan kuasa hukum*
- *Menindaklanjuti ancaman pidana yang tidak berdasar*

Kerugian atas hilangnya peluang usaha (*loss of opportunity*) ini merupakan bagian dari kerugian materiil yang dapat ditagih kepada PARA TERGUGAT.

3. Kerugian dalam Hubungan Usaha

Bahwa penetapan PENGUGAT sebagai Tersangka telah menyebabkan :

- *Penurunan kepercayaan mitra usaha*
- *Terganggunya hubungan bisnis*
- *Tertundanya kerja sama atau kontrak yang sedang dijalankan*
- *Tertundanya pembayaran dari rekanan*

Kerugian-kerugian tersebut merupakan dampak langsung dari laporan tidak sah yang diajukan PARA TERGUGAT.

B. Kerugian *Immateriil*

Kerugian *immateriil* adalah kerugian yang secara langsung melukai harkat, martabat, kehormatan, dan rasa aman PENGUGAT. Dalam doktrin hukum perdata, kerugian *immateriil* termasuk dalam kategori *schadevergoeding* yang dapat dinilai dengan uang oleh hakim. Kerugian *immateriil* PENGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Pencemaran Nama Baik (Defamation)

Bahwa laporan polisi yang diajukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menyebabkan PENGUGAT dicap sebagai pelaku Penggelapan Dana Perusahaan, padahal tuduhan tersebut tidak benar dan hubungan hukum yang dijadikan dasar tuduhan adalah perjanjian utang-piutang dengan jaminan yang sah.

Hal ini telah :

- *Menjatuhkan nama baik PENGUGAT di masyarakat*
- *Merusak reputasi sosial PENGUGAT*

Hal. 15 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Mengguncang kepercayaan keluarga, rekanan, dan lingkungan sekitar.*

2. Tekanan Psikologis dan Rasa Ketidakamanan

Bahwa ancaman pidana atas tuduhan yang tidak berdasar telah menyebabkan PENGGUGAT mengalami tekanan emosional dan psikologis, antara lain:

- *Rasa takut akan kriminalisasi*
- *Stress akibat kemungkinan penahanan*
- *Distress yang berkelanjutan karena status tersangka*
- *Gangguan tidur dan kecemasan*

Kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang secara langsung, tetapi hukum memperbolehkan kompensasi immateriil dalam bentuk sejumlah uang.

3. Kerusakan Reputasi Profesional & Sosial

Bahwa PENGGUGAT adalah seorang figur yang memiliki posisi sosial dan profesional tertentu. Penetapan sebagai Tersangka tanpa dasar menyebabkan :

- *Turunnya tingkat kepercayaan publik dan kolega*
- *Hambatan dalam pekerjaan dan aktivitas profesional*
- *Stigma negatif yang melekat pada PENGGUGAT*

Dampak reputasi ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki dengan mudah.

4. Ketidaknyamanan dan Tekanan Karena Proses Hukum yang Tidak Sah

Bahwa karena tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, PENGGUGAT harus menjalani proses hukum yang panjang, melelahkan, dan tidak berdasar. Proses tersebut menimbulkan :

- *Rasa malu*
- *Ketakutan akan ketidakadilan*
- *Ketidakpastian hukum*
- *Tekanan emosional bagi keluarga PENGGUGAT*

Keseluruhan dampak tersebut termasuk dalam pengertian kerugian immateriil yang dilindungi Pasal 1371 KUHPerdara.

Hal. 16 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. PROVISI

Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Provisi, mengingat adanya keadaan mendesak yang memerlukan perlindungan hukum segera bagi PENGGUGAT, dengan uraian sebagai berikut :

A. Adanya Keadaan Mendesak yang Dapat Menimbulkan Kerugian Lebih Besar.

1) Bahwa akibat Laporan Polisi yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Bareskrim Polri sebagaimana Surat No. B/86.a/XI/RES.1.11/2025/Dittipidum.

2) Bahwa status Tersangka tersebut dapat mengakibatkan :

- *Penahanan kapan saja oleh penyidik;*
- *Pembatasan kebebasan PENGGUGAT;*
- *Kerugian psikologis PENGGUGAT dan keluarga;*
- *Gangguan aktivitas usaha dan kehidupan PENGGUGAT;*
- *Risiko kriminalisasi yang semakin berat bila proses berjalan tanpa dasar hukum.*

B. Laporan Polisi yang Menjadi Dasar Penetapan Tersangka Adalah Tidak Sah

1) Bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat I atas nama Tergugat II adalah cacat hukum, karena Tergugat II bukan pemegang saham sah dari PT SORONG MEDIA UTAMA maupun PT TIMIKA MEDIA UTAMA.

Tidak ada :

- *Akta jual beli saham;*
- *Akta pemindahan hak atas saham;*
- *Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham;*
- *Pemberitahuan perubahan pemegang saham kepada Menteri AHU.*

2) Bahwa tanpa adanya pemindahan saham secara sah, TERGUGAT I melalui TERGUGAT II tidak memiliki legal standing untuk mengajukan laporan polisi.

Hal. 17 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa laporan yang tidak sah tidak boleh menjadi dasar tindakan apa pun yang merugikan PENGGUGAT, termasuk status Tersangka dan kemungkinan penahanan.

C. **Perbuatan PARA TERGUGAT Mengandung Unsur Itikad Buruk**

- 1) Bahwa PARA TERGUGAT mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa hubungan hukum antara PT. SORONG MEDIA UTAMA dan PT. DISCORPORINDO mengenai dana Rp 5 miliar adalah utang-piutang yang sah, bukan penggelapan.
- 2) Bahwa PARA TERGUGAT tetap membuat laporan seolah-olah terjadi tindak pidana, sehingga merupakan tindakan beritikad buruk yang dapat memunculkan kerugian langsung.

D. **Hak PENGGUGAT untuk Dilindungi dari Proses Hukum yang Tidak Sah**

- 1) Bahwa berdasarkan prinsip non-maleficence dalam hukum publik, seseorang tidak boleh dibiarkan mengalami kerugian dari tindakan pejabat publik yang didasarkan pada laporan palsu atau laporan tanpa hak.
- 2) Bahwa PENGGUGAT berhak atas perlindungan sementara (*interim protection*) agar tidak mengalami kerugian yang tidak dapat dipulihkan, seperti :
 - *Penahanan;*
 - *Status hukum yang memburuk;*
 - *Hilangnya kebebasan;*
 - *Stigma sosial yang semakin berat.*

V. PERMOHONAN

A. DALAM PROVISI

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, argumen, dan kerugian yang dialami PENGGUGAT sebagaimana dijelaskan dalam Posita, PENGGUGAT dengan ini menyampaikan permohonan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



- Bahwa PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan Provisi untuk memberikan perlindungan hukum sementara bagi PENGGUGAT, sebagai berikut :
- 1. **Mengabulkan Permohonan Provisi PENGGUGAT.**
- 2. **Menetapkan dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk :**
 - a. **Tidak melakukan tindakan apa pun yang berkaitan dengan Laporan Polisi** yang dijadikan dasar penetapan PENGGUGAT sebagai Tersangka, sampai perkara *a quo* memperoleh Putusan berkekuatan hukum tetap.
 - b. **Tidak mengajukan laporan tambahan, keterangan tambahan, atau tindakan baru lainnya** yang dapat memperburuk kedudukan hukum PENGGUGAT dalam proses penyidikan.
 - c. **Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian tambahan** baik *materiil* maupun *immateriil* bagi PENGGUGAT.
 - d. **Menahan diri (non-actief order)** dari segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan pokok sengketa, sampai adanya putusan akhir dari Pengadilan Negeri Surabaya.
- 3. **Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).**
- B. **DALAM POKOK PERKARA**

Setelah memeriksa perkara ini dan menilai seluruh bukti yang diajukan, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Hal. 19 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPPerdata.
3. Menyatakan dokumen-dokumen :
 - Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Pernyataan Saham *Nominee* TERGUGAT III adalah milik TERGUGAT II, Nomor : 57 tertanggal 14 Agustus 2008;
 - Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Kuasa TERGUGAT III kepada TERGUGAT II, Nomor : 76 tertanggal 30 Desember 2008 pada PT. SORONG MEDIA UTAMA (PT. SMU).
yang dibuat oleh TERGUGAT III Batal Demi Hukum, Tidak Sah, dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum apapun dalam mengalihkan hak atas saham dan kuasa atas PT. SORONG MEDIA UTAMA.
4. Menyatakan dokumen-dokumen :
 - Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Pernyataan Saham *Nominee* TERGUGAT III adalah milik TERGUGAT II, Nomor : 63 tertanggal 14 Agustus 2008;
 - Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn tentang Kuasa TERGUGAT III kepada TERGUGAT II, Nomor : 77 tertanggal 30 Desember 2008 pada PT. TIMIKA MEDIA UTAMA (PT. TMU).
yang dibuat oleh TERGUGAT III Batal Demi Hukum, Tidak Sah, dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum apapun dalam mengalihkan hak atas saham dan kuasa atas PT. TIMIKA MEDIA UTAMA.
5. Menyatakan bahwa Laporan Polisi yang dibuat oleh TERGUGAT I atas nama TERGUGAT II Nomor : LP/B/74/III/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 08 Maret 2024 dan Surat Penetapan tersangka Nomor : S.Tap/S-4/86/XI/2025/DITTPIDUM/BARESKRIM tertanggal 05 November 2025 mengenai tuduhan dugaan penggelapan terhadap PENGUGAT adalah :
 - *Tidak sah secara hukum;*

Hal. 20 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



- Cacat hukum;
 - Tidak memiliki dasar;
 - Merupakan tindakan yang melawan hukum dan melanggar itikad baik.
5. Menyatakan bahwa PT Cenderawasih Arena Inti Press (TERGUGAT II) TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING untuk melegitimasi dalam membuat Laporan Polisi terkait dugaan penggelapan yang dituduhkan kepada PENGGUGAT.
 6. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi PENGGUGAT.
 7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian MATERIIL kepada PENGGUGAT sebesar : Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian IMMATERIIL kepada PENGGUGAT sebesar: Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau jumlah lain yang adil dan patut menurut pertimbangan Majelis Hakim.
 9. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mencabut dan menarik kembali Laporan Polisi yang telah merugikan PENGGUGAT.
 10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengumumkan pernyataan permohonan maaf secara tertulis, atas perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, di media yang ditentukan Pengadilan.
 11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara.

S U B S I D A I R

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat hadir Kuasanya dipersidangan;

Hal. 21 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator Non Hakim yang bernama Anandyo Susetyo, S.H., M.H. dari Dewan Sengketa Indonesia sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2026, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. MAJELIS HAKIM PERKARA PERDATA NOMOR 1149/PDT.G/2025/PN SBY TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI KARENA GUGATAN PENGGUGAT INI RANAHNYA ADALAH PERKARA PIDANA PRA PERADILAN.

alasannya adalah :

- 1) Bahwa didalam permohonan Provisi Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar PENGGUGAT untuk dilindungi dari Proses Hukum yang Tidak Sah, dan meminta agar Laporan Polisi yang menjadi dasar penetapan tersangka adalah tidak sah (vide point B permohonan provisi point 1 ,2, dan 3) berikut kami kutipkan :

A. Laporan Polisi yang menjadi dasar penetapan tersangka adalah tidak sah

Hal. 22 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



- 1) Bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat I atas nama Tergugat II adalah cacat hukum, karena Tergugat II bukan pemegang saham sah dari PT SORONG MEDIA UTAMA maupun PT TIMIKA MEDIA UTAMA Tidak ada .
 - Akta jual beli saham;
 - Akta pemindahan hak atas saham;
 - Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham;
 - Pemberitahuan perubahan pemegang saham kepada Menteri AHU.
- 2) Bahwa tanpa adanya pemindahan saham secara sah, TERGUGAT I melalui TERGUGAT II tidak memiliki legal standing untuk mengajukan laporan polisi.
- 3) Bahwa laporan yang tidak sah tidak boleh menjadi dasar tindakan apa pun yang merugikan PENGGUGAT, termasuk status Tersangka dan kemungkinan penahanan.
2. Bahwa didalam petitum point 5 penggugat meminta agar Laporan Polisi dan penetapan Tersangka terhadap dirinya dinyatakan tidak sah, berikut kami kutipkan:
 5. Menyatakan bahwa Laporan Polisi yang dibuat oleh TERGUGAT I atas nama TERGUGAT No: LP/B/74/III/2024/SPKT/ BARESKRIM POLRI tertanggal 08 Maret 2024 dan Surat Penetapan tersangka No : S.Tap/S4/86/XI/2025/ DITTPIDUM/BARESKRIM tertanggal 5 November 2025 mengenai tuduhan dugaan penggelapan terhadap PENGGUGAT adalah :
 - Tidak sah secara hukum;
 - Cacat hukum;
 - Tidak memiliki dasar;
 - Merupakan tindakan yang melawan hukum dan melanggar itikad baik.
3. Bahwa pada pint 6 Petitum Penggugat meminta agar Majelis Hakim Menyatakan bahwa PT Cenderawasih Arena Inti Press

Hal. 23 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



(TERGUGAT II) TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING untuk melegitimasi dalam membuat Laporan Polisi terkait dugaan penggelapan yang dituduhkan kepada PENGGUGAT.

MAJELIS HAKIM YANG KAMI HORMATI

Bila dicermati secara koprehensif gugatan penggugat maka kita akan memahami maksud dan tujuan penggugat, gugatan ini adalah hanya cara Penggugat untuk menghalangi proses pidana yang sedang berlangsung di Bareskrim Mabes polri yang saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikan, dengan gugatan ini Penggugat berharap bisa menghentikan proses penyidikan sampai dengan adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi cara yang ditempuh oleh Penggugat itu sesat, dimana seharusnya jika penggugat ingin menghentikan proses penyidikan seharusnya yang dia lakukan adalah mengajukan gugatan Pra Peradilan terhadap Bareskrim Mabes Polri atas penetapan tersangka terhadap dirinya dan bukannya mengajukan gugatan perdata akan tetapi esensinya adalah Pra Peradilan, oleh karena itu adalah sangat berdasarkan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini karena tidak berwenang menyatakan Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/74/III/2024/SPKT/ BARESKRIM POLRI tertanggal 08 Maret 2024 dan Surat Penetapan tersangka No : S.Tap/S4/86/XI/2025/DITTPIDUM/ BARESKRIM tertanggal 5 November 2025 mengenai tuduhan dugaan penggelapan terhadap PENGGUGAT tidak sah, karena hal ini adalah wewenang Hakim dalam perkara pra peradilan Pidana.

1. GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK KARENA TIDAK MENJADIKAN BARESKRIM MABES POLRI SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAM PERKARA INI.

Bahwa Bareskrim Mabes Polri adalah pihak yang harus ditarik dalam perkara ini karena Bareskrim Mabes Polri adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, karena dalam gugatan perkara ini,

Hal. 24 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh Bareskrim Mabes Polri yaitu:

- 1) Laporan Polisi nomor : LP/B/74/III/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 08 Maret 2024 dan ;
- 2) Surat Penetapan Tersangka No : S.Tap/S4/86/XI/2025/DITTPIDUM/BARESKRIM tertanggal 5 November 2025

Sehingga dengan demikian Bareskrim Mabes Polri harus juga harus dijadikan pihak tergugat setidaknya sebagai turut tergugat agar dapat melakukan pembelaan dirinya selaku pihak yang dimintakan pembatalan produk hukumnya atau setidaknya karena Bareskrim Mabes Polri akan dihukum guna mematuhi putusan ini.

Bahwa ini sama hal nya mengapa Penggugat menjadikan NOTARIS TOPAN DWI SUSANTO, S.H, M.H., sebagai Turut Tergugat, karena dalam gugatan ini Penggugat meminta pada Majelis hakim untuk membatalkan produk hukum notaris tersebut dan meminta agar NOTARIS/PPAT TOPAN DWI SUSANTO, S.H, M.H selaku Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada putusan Hakim.

MAJELIS HAKIM YANG KAMI MULIAKAN

Dengan tidak diadakannya Bareskrim Mabes Polri sebagai Pihak Tergugat setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini maka sudah jelas gugatan Penggugat ini Kekurangan Pihak, oleh karenanya maka adalah berdasarkan hukum jika gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK KARENA TIDAK MENGGUGAT PT. SORONG MEDIA UTAMA DAN PT. TIMIKA MEDIA UTAMA DALAM PERKARA INI.

Bahwa PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama adalah pihak yang wajib di ikut sertakan dalam perkara ini sebagai pihak tergugat, karena yang menjadi obyek permasalahan dalam perkara ini adalah Saham-saham PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama, yang menurut dalil Penggugat telah dialihkan secara tidak benar dan oleh karenanya Penggugat meminta agar peralihan saham-saham

Hal. 25 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama kepada Tergugat II dibatalkan, maka jelas bahwa PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama adalah Pihak yang sangat berkepentingan dalam perkara ini, karena gugatan penggugat ini hendak membatalkan legalitas peralihan kepemilikan saham Perseroan yang telah mendapatkan Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, oleh karena itu maka seharusnya PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama harus dijadikan pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini yang harus mematuhi apapun putusan perkara ini nantinya, oleh karena PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama tidak digugat maka berarti gugatan ini kekurangan pihak dan untuk seterusnya maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

MAJELIS KAMI YANG KAMI MULIAKAN

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka oleh karena gugatan Penggugat tidak mendudukan, menarik dan mengikutsertakan Bareskrim Mabes Polri serta PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama kedalam Perkara ini sebagai pihak, maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi Kurang Pihak, oleh karena itu adalah beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Bahwa uraian sebagaimana diatas telah ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 78K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 menyatakan: "gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621K/SIP/1977 tanggal 15 Mei 1977 menyatakan: "Semua pihak harus digugat, harus lengkap jika tidak maka gugatan cacat formil".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 201K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976 menyatakan: "Suatu gugatan

Hal. 26 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1411.K/Sip/1978, tanggal 13 Maret 1979 yang pokoknya menegaskan: “Bahwa apabila ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, maka gugatan tidak dapat di terima”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: “Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200 K/Pdt/1998, tanggal 27 September 1990, yang menegaskan: “Tidak lengkapnya pihak Tergugat maka gugatan perdata tersebut oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 yang pada Intinya menyatakan: “Tidak lengkapnya pihak Tergugat maka gugatan perdata tersebut oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976, yang pada intinya menyatakan: “Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1078 K/Sip/1972, yang dengan tegas menyatakan: “gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna dinyatakan tidak dapat diterima/ (Niet Onvankelijke Verklaard)”.

3. **BAHWA GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN PERSONA*, KARENA :**

- 4.1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat I **sebagai Pribadi**, bukan sebagai Direktur PT. Cendrawasih Arena

Hal. 27 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Inti Press, sementara dalam gugatan, penggugat telah menguraikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah selaku Direktur Perseroan pada Tergugat II, dengan demikian maka gugatan ini telah salah orang atau error in persona, karena Tergugat I selaku pribadi tidak ada hubungan hukum dengan perkara ini.;

4.2. Bahwa sebagai bahan pertimbangan atas eksepsi ini berikut Tergugat I mencantumkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang error in Persona sebagai berikut:

5. Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang menyatakan:

"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan, Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan.";

6. Putusan Mahkamah Agung No. 1771 K/Sip/1975, tanggal 19 April 1979 yang menyatakan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya dilakukan sebagai pejabat.";

4.3 Bahwa Tergugat I tidak dapat diajukan selaku pihak Tergugat dalam perkara ini, karena ia bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku direktur perseroan pada Tergugat II, maka seharusnya cukup Perseroannya saja yang digugat yang dapat dituntut pertanggungjawabannya, ketentuan hukum ini telah ditegaskan oleh **Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensinya nomor : 597K/SIP/1983, tanggal 8 Mei 1984** yang dalam kaidah hukumnya menyatakan:

Hal. 28 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



" Gugatan terhadap Tergugat I ditolak karena ia bertindak untuk dan atas nama PT sehingga hanya PT sajalah yang dapat dituntut pertanggungjawaban.";------

1. GUGATAN TIDAK JELAS, KABUR (OBSCUUR LIBEL) .

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat dalam menguraikan isi gugatannya dilakukan secara tidak jelas, kabur (*obscuur libel*). Karena mencampur-adukkan antara perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan perkara pidana pra peradilan, sehingga menyulitkan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk memahami dan menjawab gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Baik Tergugat II (PT. Cendrawasih Arena Inti Press) maupun PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama semuanya adalah anak-anak perusahaan dari PT. Jawa Pos yang bergerak dibidang Media Pemberitaan dan Percetakan. Tergugat II dikenal sebagai koran Cendrawasih Pos, PT. Sorong Media Utama dikenal sebagai Koran Radar Sorong, dan PT. Timika Media Utama dikenal dengan Koran Radar Timika.
2. Bahwa Tergugat II adalah holding company (induk perusahaan) pada PT. Timika Media Utama dan PT. Sorong Media Utama, dimana pendirian kedua perusahaan tersebut adalah seluruhnya dibiayai oleh PT. Cendrawasih Arena Intim Press (ic. Tergugat II) atas perintah Tergugat III yang kala itu pimpinan PT. Jawa Pos.
3. Bahwa sebagai Pimpinan tertinggi dari PT. Jawa Pos segala sesuatu yang menyangkut pendirian anak-anak perusahaan baik itu kebijakan mengenai pembiayaannya, penunjukan para pemegang sahamnya serta penunjukan pimpinan-pimpinan pada anak anak perusahaan adalah menjadi wewenang mutlak dari Tergugat III, sehingga hampir diseluruh anak-anak perusahaan dibawah PT. Jawa Pos nama Tergugat III pasti ada baik sebagai Pemegang saham tertinggi dan sebagai Direktur Utama, termasuk pada PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama.

Hal. 29 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada PT. Sorong Media Utama yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 17, Tanggal 20 Maret 2000 yang dibuat oleh Notaris Nansijani Sohandjaja, SH, Notaris di Surabaya, dan awalnya komposisi pemegang saham dan Pengurusnya adalah:

- Dahlan Iskan sebanyak 90% saham dan menjabat sebagai Direktur Utama
- Frans Siriwa sebanyak 10% saham dan menjabat sebagai Komisaris Utama

dan kemudian pada tanggal 3 September 2008 berdasarkan Akta Notaris Topan Dwi Susanto, SH, M.Kn tentang Perubahan Susunan Pemegang Saham Nomor : 06 tertanggal 03 September 2008 (AHU-86637.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal 17 November 2008) terjadi perubahan susunan Pemegang saham dimana Penggugat masuk menggantikan Frans Siriwa sebagai pemegang saham 10% .

5. Bahwa pada PT.Timika Media Utama, berkedudukan di kabupaten Mimika, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 08, Tanggal 21 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Nansijani Sohandjaja, SH, Notaris di Surabaya, dan komposisi pemegang saham dan Pengurusnya adalah :

- Dahlan Iskan sebanyak 90% saham dan menjabat sebagai Direktur Utama
- Frans Siriwa sebanyak 10% saham dan menjabat sebagai Komisaris Utama

dan berdasarkan Akta Notaris Topan Dwi Susanto, SH, M.Kn tentang Perubahan Susunan Pemegang Saham Nomor : 115 tertanggal 31 Juli 2008 terjadi perubahan susunan Pemegang saham dimana Penggugat masuk menggantikan Frans Siriwa sebagai pemegang saham 10% .

6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008 bapak Dahlan Iskan (ic. Tergugat III) telah membuat Pernyataan dan Kuasa pada PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Saham TERGUGAT III pada PT. Sorong Media Utama berdasarkan Notaris Topan Dwi Susanto, SH, M.Kn nomor 57

Hal. 30 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



tertanggal 14 Agustus 2008, dan Akta Pernyataan Tergugat III pada PT. Timika Media Utama berdasarkan Akta Notaris Topan Dwi Susanto, SH, M.Kn nomor. 63 tertanggal 14 Agustus 2008 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa seluruh modal/dana yang dipakai dalam penyeteroran saham-saham dalam Perseroan tersebut diatas adalah berasal dari Perseroan Terbatas PT. CENDRAWASIH ARENA INTIM PRESS, berkedudukan di Jayapura dan bukan berasal dari harta pribadi penghadap sendiri, sehingga pencantuman nama penghadap tersebut hanyalah pemakaian secara sukarela dan cuma-cuma.
- Bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, penghadap menyatakan dengan tegas bahwa hak atas saham tersebut adalah benar sah milik dan kepunyaan Perseroan Terbatas PT. CENDRAWASIH ARENA INTIM PRESS, berkedudukan di Jayapura
- Bahwa segala keuntungan dan/atau kerugian mengenai saham tersebut terhitung sejak tanggal penyeterorannya dalam modal perseroan, merupakan sumber penghasilan dan beban/tanggungan dari Perseroan Terbatas PT. CENDRAWASIH ARENA INTIM PRESS, berkedudukan di Jayapura; termasuk juga apabila nanti dikemudian hari terjadi peningkatan modal dasar/modal disetor, maka menjadi hak/tanggung-jawab Perseroan Terbatas PT. CENDRAWASIH ARENA INTIM PRESS, berkedudukan di Jayapura sepenuhnya.
- Penghadap menyatakan bahwa untuk memperlancar dan mempermudah serta menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki dikemudian hari, maka penghadap untuk saat ini dan pada waktunya nanti dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada Perseroan Terbatas PT. CENDRAWASIH ARENA INTIM PRESS di Jayapura, meskipun dalam buku Daftar Saham ataupun catatan-catatan Direksi Perseroan, saham diatas tercatat atas nama

Hal. 31 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



penghadap sehingga dengan demikian penghadap, baik untuk dirinya sendiri maupun ahli waris (penerima hak) dari-padanya, jika penghadap telah meninggal dunia, tidak berhak atas saham tersebut.

- *Bahwa penghadap dan siapapun yang akan memperoleh hak daripadanya adalah tidak berhak sama sekali atas saham tersebut, sehingga penghadap dan pihak yang akan memperolehnya tidak akan menuntut/menggugat kepada Perseroan Terbatas PT. CENDRAWASIH ARENA INTIM PRESS, berkedudukan di Jayapura, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.*
- *Bahwa segala keuntungan dan/atau kerugian mengenai saham tersebut terhitung sejak tanggal penyeterannya dalam modal perseroan, merupakan sumber penghasilan dan beban/tanggungan dari Perseroan Terbatas PT. CENDRAWASIH ARENA INTIM PRESS, berkedudukan di Jayapura; termasuk juga apabila nanti dikemudian hari terjadi peningkatan modal dasar/modal disetor, maka menjadi hak/tanggung-jawab Perseroan Terbatas PT. CENDRAWASIH ARENA INTIM PRESS, berkedudukan di Jayapura sepenuhnya.*
- *Penghadap menyatakan bahwa untuk memperlancar dan mempermudah serta menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki dikemudian hari, maka penghadap untuk saat ini dan pada waktunya nanti dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada Perseroan Terbatas PT. CENDRAWASIH ARENA INTIM PRESS berkedudukan di Jayapura, untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan, baik tindakan pemilikan maupun tindakan pengurusan terhadap saham tersebut diatas, yang dianggap baik, perlu dan berguna bagi kepentingan Perseroan Terbatas PT. CENDRAWASIH ARENA INTIM PRESS, berkedudukan di Jayapura tersebut, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.-*

Hal. 32 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



- Bahwa apabila untuk suatu tindakan tertentu diperlukan suatu kuasa yang lebih khusus dan terperinci, maka kuasa itu dianggap telah dicantumkan dalam akta ini.
 - Kuasa-kuasa yang tersebut dalam akta ini tidak dapat ditarik kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini.
 - Bahwa penghadap berjanji dan mengikat diri tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan Terbatas PT. CENDRANASIH ARENA INTIM PRESS, berkedudukan di Jayapura, tidak akan memberi kuasa mengenai saham tersebut kepada orang atau pihak lain ataupun melakukan tindakan hukum apapun, mengenai saham tersebut.
 - Bahwa Perseroan Terbatas PT, CENDRAWASIH ARENA INTIM PRESS, berkedudukan di Jayapura atau pengganti haknya menurut hukum, secara langsung berhak untuk pada saat diperlukan menuntut dan menerima langsung dari Direksi perseroan tersebut di atas, semua saham tersebut diatas, walaupun saham tersebut terdaftar atas nama penghadap atau menuntut agar saham itu dibalik-namakan keatas nama Perseroan Terbatas PT. CENDRAWASIH ARENA INTIM PRESS, berkedudukan di Jayapura, atau pengganti haknya menurut hukum dan agar penggantian nama tersebut dicatat dalam saham yang bersangkutan serta dalam buku Daftar Saham Perseroan.
2. Kuasa Saham TERGUGAT III kepada TERGUGAT II, berdasarkan Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn Nomor : 76 tertanggal 30 Desember 2008 pada PT. SORONG MEDIA UTAMA dan Kuasa saham TERGUGAT III kepada Tergugat II berdasarkan Akta Notaris Nomor : 77 tertanggal 30 Desember 2008 pada PT. TIMIKA MEDIA UTAMA yang pada pokoknya menguasai hal-hal sebagai berikut:

Hal. 33 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk jika dipandang perlu mewakili Pemberi Kuasa mengadakan perubahan mengenai Anggaran Dasar Perseroan tersebut dibawah ini.
- Untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam arti seluas-luasnya sebagai pemilik/pemegang 270.000 (duaratus tujuh puluh ribu) saham dalam Perseroan Terbatas PT. SORONG MEDIA UTAMA berkedudukan di Sorong, (pada akta no 77 tanggal 30 Desember tertulis PT. TIMIKA MEDIA UTAMA , berkedudukan di Timika.

Demikian Yang diberi Kuasa berhak antara lain :

- Menghadiri Rapat-rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas tersebut, mengeluarkan suara dalam rapat, memutuskan segala usul yang diajukan dalam rapat;
- Menerima dividen saham-saham tersebut dari Perseroan dan memberikan tanda penerimaannya;
- Menjual saham-saham itu, sebagian maupun seluruhnya kepada siapapun juga termasuk kepada penerima kuasa sendiri dengan harga dan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh yang diberi Kuasa, menerima uang harga penjualan dan memberi tanda penerimaan yang sah;
- Menggadaikan atau menjaminkan saham-saham tersebut kepada siapapun sampai jumlah dan dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh yang diberi Kuasa;
- Selanjutnya melakukan dan mengerjakan segala sesuatu mengenai saham-saham tersebut. yang Pemberi Kuasa sendiri berhak dan berkuasa melakukan dan mengerjakannya, tidak ada suatu tindakan yang dikecualikan dan jika untuk suatu tindakan diperlukan suatu kuasa yang lebih jelas, maka kuasa itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam akta ini.
- Berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas maka yang diberi Kuasa berhak untuk menghadap dimana saja diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, mengajukan permohonan-permohonan, membuat, menyuruh, membuat akta-

Hal. 34 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



akta dan surat-surat lainnya, memperlihatkan dan menandatangani serta menjalankan apa saja yang dianggap baik oleh yang diberi Kuasa untuk mencapai maksud diatas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

- *Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga dan diberikan dengan melepaskan segala ketentuan dalam undang-undang yang mengatur segala dasar dan sebab yang dapat mengakhiri suatu kuasa*
- *Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.*

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk membuat Laporan Polisi ke Bareskrim Mabes Polri atas kejahatan dugaan Penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak benar, karena berdasarkan Kuasa Saham TERGUGAT III kepada TERGUGAT II, yang tertuang dalam Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH, M.Kn Nomor : 76 tertanggal 30 Desember 2008 pada PT. SORONG MEDIA UTAMA dan Kuasa saham TERGUGAT III kepada Tergugat II berdasarkan Akta Notaris Nomor : 77 tertanggal 30 Desember 2008 pada PT. TIMIKA MEDIA UTAMA, Tergugat II selaku pemilik yang sebenarnya dari saham-saham dan selaku Pemegang Kuasa atas saham-saham pada PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama berhak untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dan tidak ada suatu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengamankan dan menyelamatkan aset-aset perusahaan yang sengaja digelapkan oleh Penggugat secara melawan hukum.
8. Bahwa Akta-Akta Pernyataan serta Akta-Akta Kuasa saham yang dibuat oleh Tergugat III kepada Tergugat II bukan untuk menyamakan kepemilikan saham, namun justru bertujuan untuk menegaskan keadaan yang sebenarnya dari kepemilikan saham sesungguhnya pada PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama, Penggunaan nama pribadi Direksi dalam saham-saham maupun pembelian aset-aset Perseroan yang kemudian dibuatkan pernyataan dan kuasa seperti yang terjadi dalam perkara ini di lingkungan Jawa Pos grup adalah hal yang

Hal. 35 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



biasa, apalagi Pernyataan dan Kuasa yang diberikan oleh Tergugat III kepada tergugat II tidak dilandasi oleh itikad buruk ataupun penyelundupan hukum, semuanya dilakukan semata-mata untuk mempermudah proses Pendirian dan proses balik nama pada Perseroan ic. PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama, oleh karenanya maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Akta Pernyataan dan Kuasa tersebut dibuat dengan tujuan untuk menyamarkan kepemilikan saham yang sesungguhnya, bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum, serta memenuhi unsur sebab yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

9. Bahwa belum dilakukannya balik nama atas saham saham pada PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama dari atas nama Tergugat III kepada Tergugat II adalah hanya merupakan permasalahan administratif yang dapat dilaksanakan kapan saja, akan tetapi terkait kepemilikan atas saham-saham tersebut telah ditegaskan oleh Tergugat III bahwa saham saham tersebut adalah milik Tergugat II
10. Bahwa berdasarkan uraian hukum pada point 7, 8 dan 9 diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat II mempunyai legal standing untuk membuat laporan polisi Nomor : LP/B/74/III/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI di MABES POLRI, sehingga dengan demikian maka Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya maka segala tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya tidak perlu kami tanggapi dan mohon agar ditolak seluruhnya.

MAJELIS HAKIM YANG KAMI HORMATI,

11. Bahwa dalam kesempatan ini izinkan Tergugat I dan II memberikan gambaran tentang akar permasalahan mengapa sampai Tergugat II membuat laporan Polisi nomor Nomor : LP/B/74/III/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI di MABES POLRI ini sebagai berikut :

Hal. 36 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) permasalahan ini bermula pada tanggal 7 Mei 2018 saat PENGGUGAT selaku Pemegang saham 10% dan Komisaris pada PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama dengan membawa surat kuasa bermeterai dibawah tangan tertanggal 9 April 2018 dari Tergugat III selaku pemegang saham 90% dari PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama datang bersama Saudara M. Yamin menghadap pada Turut Tergugat guna menyelenggarakan RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 9 Anggaran dasar PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama serta Pasal 78 dan 79 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana berdasarkan ketentuan hukum tersebut yang menyelenggarakan RUPS itu adalah Direksi.
- 2) Bahwa menurut hukum, Komisaris berhak untuk mengadakan RUPS berdasarkan pasal 79 dengan ketentuan apabila Direksi tidak memanggil RUPS dalam jangka waktu 15 hari, maka Komisaris berhak melakukan pemanggilan tersebut.
- 3) Bahwa Direksi PT. Sorong Media Utama maupun di PT. Timika Media Utama tidak pernah diberitahu perihal Penyelenggaraan RUPS tersebut serta tidak pernah melakukan penolakan untuk melakukan RUPS di PT. Sorong Media Utama dan PT Timika Media Utama, sehingga dengan demikian maka RUPS yang diadakan oleh Penggugat pada tanggal 7 Mei 2018 tersebut adalah melanggar ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama serta pasal 79 Undang undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Bahwa surat kuasa surat kuasa bermeterai dibawah tangan tertanggal 9 April 2018 dari Tergugat III kepada Penggugat untuk mewakili Tergugat III dalam RUPS illegal yang diselenggarakan oleh Penggugat pada tanggal 7 Mei 2018 juga tidak sah menurut Pasal 85 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi "*Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan*

Hal. 37 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa aturan ini menegaskan larangan konflik kepentingan dalam pemberian kuasa suara di RUPS. Sehingga dengan demikian maka RUPS dan pengambilan keputusan dalam RUPS tersebut adalah cacad hukum dan tidak sah.

- 5) Bahwa dalam RUPS pada PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama yang diselenggarakan oleh Penggugat tersebut, Penggugat mengambil keputusan memberhentikan seluruh Direksi dan Komisaris serta mengangkat saudara M. YAMIN sebagai Direktur serta mengangkat dirinya sendiri sebagai Komisaris pada PT. Sorong Media Utama dan pada PT. Timika Media Utama.
- 6) Bahwa ternyata RUPS pada PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama tersebut hanya sekedar akal-akalan untuk dapat mengeluarkan dana dari PT. Sorong Media Utama dan pada PT. Timika Media Utama, karena tidak lama setelah diadakannya RUPS tersebut, seolah-olah PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama yang diwakili oleh M. Yamin selaku Direktur meminjamkan uang kepada PT. Diskoporindo dimana Penggugat adalah Direktur di PT. Diskoporindo, dan sampai saat ini tidak ada kejelasan kapan uang milik PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama yang katanya "dipinjamkan" kepada PT. Diskoporindo tersebut di kembalikan.
12. Bahwa dari gambaran singkat pada point 11 diatas semoga dapat memberikan gambaran kepada Majelis Hakim yang kami muliakan bahwa sebenarnya yang mempunyai itikad buruk dalam permasalahan ini adalah Penggugat oleh karenanya mohon agar dapat dipertimbangkan untuk menolak gugatan penggugat.
13. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh penggugat adalah tidak berdasarkan hukum karena apa-apa yang disampaikan dalam tuntutan provisi adalah menyangkut pokok perkara dan juga bukan merupakan kewenangan mengadili dari Majelis Hakim Perdata akan tetapi

Hal. 38 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Hakim dalam Perkara Pra Peradilan, oleh karenanya adalah berdasarkan hukum jika ditolak seluruhnya.

MAJELIS HAKIM YANG KAMI HORMATI

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I dan II uraikan diatas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kami mohon agar majleis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut;
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan provisi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.9) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di dalam gugatannya, kecuali Tergugat III mengakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa Tergugat III tidak pernah membuat akta-akta otentik, mengingat kewenangan untuk membuat akta otentik adalah kewenangan Notaris sebagaimana Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan :

Pasal 1 angka 1

Hal. 39 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pasal 1 angka 7

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

3. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dalam poin I huruf J Kedudukan Para Pihak (hal. 5) yang menyatakan :

*“Bahwa **penarikan Turut Tergugat dalam perkara a quo untuk menunjukkan dokumen akta-akta yang telah dibuatnya** “*

4. Bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam Gugatannya.

Berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.10) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa , TURUT TERGUGAT ditarik dalam perkara ini dengan tujuan semata-mata untuk menunjukkan dokumen akta-akta yang dibuatnya (sebagaimana termuat dalam posita gugatan angka Romawi I huruf J);
2. Bahwa sebagai Pejabat Publik yang tugas utamanya adalah melayani kebutuhan masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik, seluruh

Hal. 40 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



perbuatan Notariss dalam tugas nya tunduk dan taat pada kode etik Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris (UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undangundang no.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) , demikian pula TURUT TERGUGAT terkait dengan posita gugatan tersebut ;

3. Bahwa Pasal 54 Undang Jabatan Notaris Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan :

“ Notaris hanya dapat memberikan ,memperlihatkan , atau memberitahukan isi akta , grosse akta ,Salinan akta , atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta , ahli waris atau orang yang memperoleh hak ,kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan “

4. Bahwa jika tujuan ditariknya pihak TURUT TERGUGAT hanya untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang dibuatnya , tentu pihak TURUT TERGUGAT sebagai Notaris tidak bisa melaksanakan hal tersebut , dalam kontek mentaati bunyi Pasal 54 Undang Jabatan Notaris (Undang - Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undangundang no.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) tersebut ;
5. Bahwa Demikian pula untuk kepentingan proses peradilan , jika Majelis Hakim membutuhkan dokumen yang terkait akta-akta Notaris , maka harus dijalankan prosedur sebagaimana diatur dalam

Pasal 66 , Undang Jabatan Notaris (Undang – Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang - Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) , sehingga tidak bisa Notaris secara langsung menyerahkan atau memperlihatkan dokumen tersebut , akan tetapi harus melalui Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris ;

6. Demikian Jawaban dari TURUT TERGUGAT , oleh karena sifat dan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas , maka pada kesempatan ini TURUT TERGUGAT hanya menyampaikan jawaban saja , untuk

Hal. 41 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tidak akan menghadiri persidangan, akan tetapi menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Tergugat I dan II serta Kuasa Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka pada Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum (MABES POLRI) yang berkedudukan di Jakarta tertanggal 07 Januari 2026, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Departemen Hukum Dan hak Asasi manusia Republik Indonesia, Keputusan menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-07102 HT.01.01.TH.2006 tertanggal 10 Maret 2006, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH berkedudukan di Kota Surabaya Nomor : 117 tertanggal 31 Juli 2008, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH berkedudukan di Kota Surabaya Nomor : 06 tertanggal 03 September 2008 dan telah didaftarkan pada KEMENKUMHAM No AHU-0110213.AH.01.09. Tahun 2008 tertanggal 17 November 2008, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU86637.AH.01.02 THUN 2008, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO No. 53 tertanggal 28 Juli 2011 dengan Pemberitahuan AHU-AH.01.10-31635 tertanggal 04 Oktober 2011, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Akta Notaris NANSIJANI SOHANDJAJA, SH berkedudukan di Kota Surabaya dengan Nomor : 08 tertanggal 21 Desember 2000., diberi tanda P-7;

Hal. 42 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH berkedudukan di Kota Surabaya Nomor : 115 tertanggal 31 Juli 2008, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Para Pemegang Saham PT. TIMIKA MEDIA UTAMA tertanggal 05 Agustus 2008, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU80781.AH.01.01.TAHUN 2008 tertanggal 31 Oktober 2008, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Akta Notaris TOPAN DWI SUSANTO No. 54 tertanggal 28 Juli 2011 dengan Pemberitahuan AHU-AH.01.10-31633 tertanggal 04 Oktober 2011, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Akta Notaris EDHI SUSANTO SH, MH No. 17 tertanggal 07 Mei 2018 dengan Pemberitahuan AHU-AH. 01.03-0186661 tertanggal 09 Mei 2018, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Akta Pendirian PT. SORONG MEDIA UTAMA No. 17 tertanggal 20 maret 2000, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-07102 HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SORONG MEDIA UTAMA, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNR) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU86637.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 15 Juli 2011, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Akta Berita Acara Notaris EDHI SUSANTO, SH, MH No. 15 tertanggal 07 Mei Tahun 2018 dengan daftar Perseroan PT. SORONG MEDIA UTAMA Nomor : AHU0065714.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 09 Mei 2018, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Pengajuan Pinjaman Dana Nomor : 001/DISCORP-SBY/VII/2018 tertanggal 17 Juli 2018 atas nama PT. DIS CORPORINDO, diberi tanda P-17;

Hal. 43 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. SORONG MEDIA UTAMA tertanggal 17 Juli 2018, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Perjanjian Utang Piutang tertanggal 18 Juli 2018 antara PT. SORONG MEDIA UTAMA dan PT. DIS CORPORINDO, diberi tanda P-19;
20. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1138 atas nama PT. DIS COPORINDO, diberi tanda P-20;
21. Foto copy Tanda terima dokumen-dokumen asli Akta Notaris dan dokumen-dokumen asli Surat Keputusan Kemenkumham atas nama PT. SORONG MEDIA UTAMA, PT. SORONG MEDIA GRAFIKA, dan PT. SORONG SEJAHTERA BERSAMA tertanggal 25 September 2023, diberi tanda P-21;
22. Foto copy Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNR) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU80781.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. TIMIKA MEDIA UTAMA tertanggal 28 April 2009, diberi tanda P-22;
23. Foto copy Tanda terima dokumen-dokumen asli Akta Notaris dan dokumen-dokumen asli Surat Keputusan Kemenkumham atas nama PT. TIMIKA MEDIA UTAMA dan PT. TIMIKA SEJAHTERA BERSAMA tertanggal 25 September 2023, diberi tanda P-23;
24. Foto copy Tanda terima dokumen-dokumen Sertifikat, PBB, Kwitansi Asli atas nama PT. TIMIKA MEDIA UTAMA tertanggal 29 September 2023, diberi tanda P-24;
25. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka atas nama Drs. MUHAMAD YAMIN pada Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum (MABES POLRI) yang berkedudukan di Jakarta tertanggal 08 Desember 2025, diberi tanda P-25;
26. Foto copy Surat Penetapan Tersangka Nomor : B/86-a/XI/RES.1.11/2025/Dittipidum tertanggal 05 November 2025, diberi tanda P-26;

Hal. 44 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Surat Penggilan Tersangka Nomor :
S.PdI/S612/7156/XII/2025Dittipidum/Bareskrim tertanggal 16
Desember 2025, diberi tanda P-27;
28. Foto copy Surat Pemberitahuan Perubahan Penerapan Pasal Nomor :
B/68.a/II/RES.1.11/2026/Dittipidum tertanggal 6 Januari 2026, diberi
tanda P-28;
29. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
Nomor : B/68.5a1/II/RES.1.11/2026/Dittipidum tertanggal 18 Februari
2026, diberi tanda P-29;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-5, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat I, II dan Kuasa Tergugat III, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M. H., CPCD., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Perseroan terbatas atau sering disebut sebagai namus fermoskap merupakan suatu badan hukum Persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian yang menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham serta memenuhi segala persyaratan ketentuan berdasarkan undang-undang PT dan peraturan pelaksanaannya;
 - Bahwa yang dimaksud sebagai pemegang saham di dalam struktur korporasi berbentuk perseroan terbatas, pemegang saham adalah seseorang, baik itu orang perorangan atau naterly person dan badan

Hal. 45 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



hukum atau reperson yang dia memiliki saham lebih 1 atau lebih saham di dalam suatu perseroan terbatas;

- Bahwa terkait dengan bukti yang digunakan untuk sebagai acuan, menentukan siapa memegang saham di dalam suatu personal terbatas, sesuai dengan ketentuan di undang-undang perseroan terbatas di Pasal 55 hingga 59. Di sana diatur mengenai bagaimana suatu pemegang saham itu memperoleh haknya sebagai pemegang saham. Bahwa pemegang saham itu merupakan orang ataupun badan hukum yang namanya itu wajib tercatat di dalam daftar pemegang saham atau sering dikenal sebagai DPS yang mana nanti daftar pemegang saham ini wajib dikelola di administrasikan oleh direksi, termasuk di situ ketika terdapat peralihan atau perubahan dari komposisi pemegang saham. Dan nantinya juga direksi setelah mendapatkan informasi terkait ada tidaknya pemindahan ta atas saham. Wajib untuk melakukan proses penyesuaian dari daftar pemegang saham itu dan wajib untuk dilaporkan ke Kementerian Hukum, terutama bagi PT terhubung untuk bisa dicatatkan di dalam daftar perseroan yang nanti akan dia administrasikan oleh Kementerian Hukum Cq dicek Administrasi Hukum Umum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, undang-undang PT di sana dijelaskan bahwa DPS yang itu wajib diakmustrasikan oleh perseroan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Ogan direksi, itu paling tidak berisi di situ nama dan alamat pemegang saham. Di sana juga diisikan mengenai ada tidaknya nomor ataupun klasifikasi saham di dalam saham perseroan tersebut, kemudian juga di sana di dalam BPS itu biasanya terdapat ada tidaknya jaminan gadai atau fidusia yang merusak pada saham-saham tersebut yang itu nanti wajib dikelola oleh disebut sebagai direksi yang menjalankan misi pengelolaan daripada perusahaan;
- Bahwa berdasarkan pendapat kami bahwa konsep kepemilikan terhadap saham ini kalau kita tarik dari konsep hukum Benda. Ini adalah merupakan suatu benda bergerak yang mana itu adalah benda

Hal. 46 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



bergerak yang tercatat Jadi rezim yang digunakan adalah rezim pencatatan di situ. Pasca perubahan dari undang-undang 195 ke undang-undang 40 tahun 2007, saham hanya bisa dikeluarkan untuk dan atas nama pemiliknya. Artinya di situ harus terdapat pencatatan siapa, pemilik dari saham itu di dalam daftar perseroan dan kemudian hak-hak yang melekat pada pemegang saham yang namanya tercatat di dalam daftar perseroan secara eksplisit di pasal 52 undang-undang PP akan diberikan terhadap pemegang saham yang namanya tercatat di BPS Hak itu dalam fasa 52 ayat 1 undang-undang BPA 3, yang pertama Hak-hak untuk hak di hadir dan memberikan suara di dalam RUPS, kemudian ada hak untuk menerima dividen dan sisa likwidasi dan yang ke-3 adalah hak-hak lain yang diatur berdasarkan undang-undang penting. Artinya sepanjang badan hukum ataupun perorangan yang dia tidak tercatat sebagai pemegang saham di dalam DPS, maka dia belum mendapatkan atau tidak mendapatkan haknya sebagai pemegang saham;

- Bahwa di dalam undang-undang PT, diatur secara jelas mengenai bagaimana prosedur atau mekanisme formil dari proses pengalihan atau pemindahan hak atas saham seperti yang tadi ahli sampaikan bahwa rezim yang digunakan adalah rezim benda bergerak yang tercatat. Di situ wajib ada mekanisme pencatatan, sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 52 hingga pasal 57, undang-undang PT. Yang mana di situ, setiap terjadi peralihan pemegang saham PT wajib didasarkan pada yang namanya akta pemindahan hak itu jelas dijelaskan di dalam undang-undang PT. Nah, akta pemindahan hak inilah yang nanti menjadi dasar terjadinya perbuatan atau peristiwa hukum peralihan saham itu. Pemindahan hak atas saham itu dalam praktek biasanya nanti akan berbentuk misalnya akte jual beli saham, hibah saham, ataupun juga bisa dalam bentuk Keterangan waris ketika memang proses peralihan saham itu terjadi karena peristiwa hukum pewarisan, yang itu nanti wajib untuk dibuktikan adanya akte pemindahan hak itu dan nanti wajib untuk digunakan sebagai dasar

Hal. 47 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



pencatatan berdasarkan ketentuan di BPS, kemudian juga daftar perseroan di Kementerian Hukum dan HAM Cq dirjen AHU.;

- Bahwa menurut ahli pendapat tidak bahwa sepanjang tidak ada proses pemindahan hak yang dicatatkan di dalam BPS maupun daftar perseroan yang dia administrasikan di Kementerian Hukum, maka di situ proses peralihannya belum dianggap terjadi. Kalau dalam konsep hukum benda dikenal dengan proses atau istilah adanya levering atau penyerahan hak. Jadi ketika tidak ada akte pemindahan hak di situ, ya belum terjadi proses penyerahan hak atau levering. Dari pemilik saham kepada si penerimanya. Jadi kalau tidak ada akta pemindahan hak yang dibuat secara tertulis dan dicatatkan di dalam BPS ataupun daftar perseroan, maka belum terjadi proses pemindahan hak atas nama;
- Bahwa dalam hal ada suatu akta, pernyataan ataupun kuasa yang itu akan digunakan sebagai salah satu mungkin bukti ya perolehan terkait dengan saham, maka hal itu jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang PT. Kita lihat bahwa konsep kuasa dan pernyataan itu merupakan akta atau perikatan yang sifatnya sepihak gitu kan. Dari orang yang menyatakan dan orang yang memberikan kuasa Berbeda dengan hak-hak pemindahan hak, yang itu biasanya dalam bentuk perjanjian 2 pihak. Di situ ada pihak penerima hak dan ada pihak yang mengalihkan hak di sana. Jadi kalau dikonstruksikan itu sebagai akte pemindahan hak, menurut ahli itu tidak sesuai atau belum mencerminkan terkait dengan adanya akte pemindahan hak berdasarkan ketentuan undang-undang perseroan terbatas;
- Bahwa pernyataan bukanlah merupakan fakta pemindahan. Itu yang pertama, kemudian terkait dengan akte kuasa. Nah, kita harus melihat dulu isi kuasa di dalam akta tersebut Kalau memang di dalam hal di dalam akta kuasa tersebut, terdapat kuasa atau kewenangan yang diberikan untuk mengalihkan kepemilikan atas saham, itu bisa digunakan sudah dilakukan penandatanganan dan proses akta beli atau pemindahan hibah saham atas dasar kuasa tadi. Ketika kuasa itu

Hal. 48 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



hanya berdiri sendiri, kuasa itu belum dilakukan dijalankan kuasanya, maka kuasa itu tidak bisa disamakan dengan akta pemindahan hak, itu hanya sebatas ya terjadinya ferbintenis terjadinya peringkatan antara penerima kuasa dan pemberi kuasa berdasarkan kuasa itu Tapi ketika belum dilaksanakan, kuasanya maka tidak bisa, itu disamakan Akta pemindahan hak yang dimaksud di dalam undang-undang perseroan terbatas;

- Bahwa terdapat akte kuasa yang secara isinya di situ menegaskan adanya kepemilikan saham untuk atas nama orang lain dan menegaskan bahwa sumber ataupun dana yang digunakan untuk penyeteroran saham adalah berasal dari pihak lain, menurut pendapat ahli itu adalah perjanjian nominik atau perjanjian pinjam nama. Ahli beli 10 tahun yang lalu tahun 2016 pernah melakukan riset atau penelitian dengan topik terkait dengan kepastian hukum, domini agreement, kepemilikan saham perseroan terbatas yang sudah ahli publikasikan di jurnal terakreditasi Dari penelitian yang pernah ahli lakukan bahwa proses pembentukan nomenee agreement, khususnya di dalam kepemilikan perseroan terbatas itu bisa terjadi dalam 2 bentuk atau 2 mekanisme. Yang pertama, pembentukan nominal agreement itu secara langsung atau disebut Sebagai direct nomini. Yang ini sama seperti dengan yang disebutkan kriterianya tadi oleh PH, bahwa di situ ada penegasan ada pernyataan bahwa kepemilikan saham itu untuk atas nama orang lain, Jadi kalau dengan isi seperti itu ahli menyimpulkan, itu merupakan nomine yang direch. Domine yang langsung menyatakan di situ terjadi pemilik manfaat dan pemilik secara hukum atau leag owner. Nah, kemudian yang ke-2 bentuk yang terjadi di dalam praktek juga memeroning agreement kepemilikan saham ini juga dilakukan secara tidak langsung, Artinya tidak langsung ini para pihak yang membuat konstruksi perjanjian nomini ini. Membuat perjanjian berlapis-lapis, artinya ada serangkaian perjanjian yang dibuat seolah-olah di situ ada utang piutang, kemudian gadai Saham, ada vidusia saham, kemudian ada kuasa untuk hadir dalam

Hal. 49 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



RUPS, ada perjanjian ganti kerugian atau idemity dan banyak perjanjian yang tujuannya itu 1, menciptakan adanya dual ownership atau konsep trasting. Di situ ada pemilik manfaat dan ada pemilik sebenarnya atau leading owner. Nah, itu dari riset yang ahli lakukan pembentukannya seperti itu, tapi kalau dalam yang tadi disampaikan oleh PH, itu masuk sebagai nomini yang langsung atau direct nomini seperti itu;

- Bahwa di undang-undang perseroan terbatas, sebenarnya di dalam undang-undang perseroan terbatas tidak mengatur secara eksplisit mengenai adanya konsep daripada nomini, melarang ataupun mengatur tentang konsep nomini atau pinjaman nama ini. Tapi kalau kita lihat dari pengaturan di beberapa pasal di undang-undang PT, sebenarnya konsep yang digunakan di dalam undang-undang 40 tahun 2007 itu bukan konsep dual ownership, melainkan adalah konsep Single ownership atau dalam bahasa atau doktrin dalam hukum Belanda sering disebut sebagai prinsip dominium plenum atau kepemilikan utuh atau kepemilikan yang penuh, Apa dasar argumentasi ahli mengatakan konsep yang digunakan di dalam undang-undang PT itu menggunakan konsep kepemilikan saham yang utuh, penuh tidak terbagi, karena berdasarkan pasal 48, undang-undang PP bahwa saham itu hanya bisa diterbitkan atas nama pemiliknya dan di pasal 52 ayat 4, undang-undang PT, di dalam undang-undang perseroan terbatas itu memberikan pengaturan atau larangan terkait dengan praktek nomini. Jawaban dari ahli adalah bahwa di dalam undang-undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di sana tidak ada diatur memang secara eksplisit mengenai larangan tersebut. Namun konsep kepemilikan saham yang digunakan di dalam undang-undang 40 tahun 2007 itu bukan konsep sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya terkait dengan nomini yang itu menimbulkan adanya dual ownership di sana, Tetapi konsep yang digunakan adalah konsep dominum Pleinum atau Single ownership. Yang mana memang hanya 1 pemegang saham lah, yang

Hal. 50 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



di sana sah dan berhak menerima hak-hak sebagai pemegang saham. Hal ini bisa tercermin di dalam ketentuan Pasal 48 dan 52 ayat 4, undang-undang PT yang di sana menekankan bahwa setiap saham itu memberikan hak yang tidak dapat dibagi-bagi Artinya frasa tidak dapat dibagi-bagi ini menunjukkan di situ ada kepemilikan saham konsepnya secara utuh secara penuh tidak bisa dibagi antara mana pemilik manfaat, mana pemilik secara yuridis. Artinya, kalau tadi ditanyakan apakah ada atau tidaknya pengaturan tidak, tetapi konsep di undang-undang PT mengatur yang sebaliknya dengan konsep yang ada di undang di konsep praktik nomini, kepemilikan saham PT seperti itu;

- Bahwa untuk menguji akta ataupun pernyataan atau kuasa itu sah atau tidak secara hukum karena akta pernyataan ataupun kuasa merupakan suatu perjanjian, maka kita harus menggunakan batu uji, ketentuan pasal 13, 20 KUH perdata di sana. Adakah pelanggaran dari syarat subjektif dan objektif dari perjanjian dan yang ahli lihat bahwa dengan adanya praktek nominik kepemilikan saham, apalagi itu adalah Direct Nominasi atau Nominasi langsung terdapat peraturan perundang-undangan. Sebenarnya yang itu melarang secara jelas Tapi bukan diundang-undang 40 tahun 2007, tapi di undang-undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal di pasar 33, undang-undang penanaman modal di sana berbunyi bahwa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dilarang untuk menegaskan atau menyatakan kepemilikan modal atau saham itu untuk atas nama orang lain atau pihak lain. Artinya di situ ada larangan, dan di pasal di ayat ke-2 pasal tinggal 33, undang-undang penanaman modal juga diberikan di situ akibat hukumnya bahwa ketika PMDN dan PMA itu melakukan praktek penegasan atau praktik nomine yang menyatakan kepemilikan itu untuk atas nama orang lain, maka itu menjadi batal demi hukum Itu sejalan dengan ketentuan pasal 1337. Dalam KUH Perdata yang mana sebab yang halal itu adalah sebab yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ketertiban umum maupun kesusilaan. Jadi kalau dari batu uji

Hal. 51 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



di Pasal 13 20, syarat objektif yang itu tidak terpenuhi di dalam penggunaan atau pembuatan daripada perjanjian nomini, karena melanggar daripada syarat objektif perjanjian;

- Bahwa mekanisme pemegang saham yang sah secara hukum berdasarkan undang-undang PT sudah diatur bahwa yang tercatat namanya dalam daftar pemegang saham. Perseroan, yang mana ketika akte pernyataan memilih atau penguasa itu digunakan sebagai dasar, itu bukan merupakan akte pemindahan hak yang memang bisa dicatatkan sebagai dasar perubahan pemegang saham;
- Bahwa yang dimaksud legal standing ini personal standing artinya mungkin lebih kepada hak gugat ya daripada memegang saham dalam hal ini diundang-undang PT sebenarnya memberikan pengaturan terkait dengan hak-hak pemegang saham, termasuk di situ hak pemegang saham untuk membela diri atau melindungi terkait dengan harta kekayaan perseroan ataupun personal sebagai pemegang saham. Di sana ada hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan derivatif atau derivatic action, ada hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ataupun direktur atau komisaris yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, itu dapat melekat atau dapat diperoleh oleh pemegang saham manakala pemegang saham itu merupakan pemegang saham yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang PT, artinya bukan memegang saham yang itu didasarkan pada adanya praktik numine ataupun menggunakan akta pinjam nama ataupun akta pernyataan sebenarnya ataupun kuasa di situ;
- Bahwa konsep kerugian di dalam perseroan dalam hal tadi terjadi kerugian terhadap aset perseroan, maka secara teoritis itu merupakan kerugian dari perseroan. Kenapa Karena kita harus mengangkut pada konsep spareton legal attainty bahwa aset yang sudah diserahkan atau disetorkan oleh pemegang saham yang masuk ke dalam perseroan, itu merupakan aset perseroan maka itu ketika terjadi kerugian, maka itu merupakan corporate loss atau kerugian daripada

Hal. 52 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



perusahaan. Nah, sedangkan kerugian pemegang saham yaitu bisa terjadi ketika memang penurunan aset daripada perusahaan tadi berdampak dengan hak-hak pemegang saham, misalnya hak untuk menerima dividen. Dividennya jadi berkurang nih karena aset perusahaan berkurang. Nah, maka itu ada yang disebut sebagai kerugian dari pemegang saham atau share holder loss di situ atau misalnya kalau perusahaan itu kerusakan merupakan perusahaan Tbk atau yang sudah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, maka ketika tadi laporan keuangannya menjadi jelek karena adanya penurunan aset perusahaan dan itu tercermin di dalam harga sahamnya. Mungkin itu bisa ditafsirkan sebagai adanya kerugian daripada pemegang saham. Itu pun juga harus dibuktikan bahwa memang ada tadi kerugian yang dialami oleh pemegang saham dan itu juga harus pemegang saham yang sah dan tercatat Sesuai ketentuan undang-undang PT;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 yang mana mengatur tentang on rackatic death atau perbuatan melawan hukum, di sana tidak diatur pengertiannya, tetapi diatur unsur-unsurnya bahwa bunyi pasal 1365 KUH per data, setiap perbuatan hukum yang itu mendatangkan kerugian terhadap pihak lain, maka kewajiban orang yang karena kesalahannya untuk memberikan ganti, kelebihan, artinya di situ ada konsep pemberian perlindungan hak privat terhadap seseorang yang dilanggar karena adanya suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum, Yang mana kalau dari norma itu kita bisa simpulkan di situ ada beberapa unsur ya, baik unsur perbuatan yang mana ke-2 unsur perbuatan itu harus melawan hukum, ada unsur kerugian di situ dan ada unsur kesalahan dan ada kausalitas antara perbuatan itu dengan kerugian yang dialami oleh orang tersebut. Nah, unsur-unsur itu harus Membuktikan dan harus dibuktikan secara kumulatif, artinya kelimanya harus bisa terbukti dalam gugatan PMH;
- Bahwa konsep daripada melawan hukum di dalam 1365 ini kan berkembang. Kalau kita mungkin membaca literatur ataupun doktrin

Hal. 53 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



yang sebelumnya menganggap perbuatan melawan hukum itu unsurnya secara sempit, hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang atau onrechtmatikdech. Tapi sekarang itu mulai diperlukan sejak putusan tentang leadern count versus Covent di tahun 1919. Di sana diperluas konsep lawan hukum tidak hanya melawan undang-undang, tetapi juga melawan hak subjektivitas orang lain, melanggar kewajiban hukum daripada pelaku, bahkan juga melanggar kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Itu artinya cakupan perbuatan melawan hukumnya sangat luas Dan kalau dikaitkan dengan praktik numinik, menurut saya urusan melawan hukumnya itu masuk konsermatik ya, karena jelas diundang-undang penanaman modal di Pasal 33 Itu dari 2 di situ. Ada larangan, ya artinya itu sudah bisa memenuhi unsur melawan hukum berdasarkan undang-undang penanaman modal. Belum lagi kalau memang tadi apa namanya tindakan mengklaim kepemilikan saham orang lain itu berpotensi juga mungkin melanggar hak subjektif orang lain hak atas kebendaan seseorang atau hak-hak lain yang nanti dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa yang namanya kuasa itu kan kewenangan atau hak yang diberikan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa Jadi ketika hak atau kewenangan yang diberikan dalam kuasa itu tidak dieksorcise oleh penerima kuasa, yaitu bisa-bisa saja. Karena itu adalah. Tapi yang menjadi catatan, ketika itu mungkin sudah kuasa itu sudah dilakukan jauh-jauh hari, nanti harus hati-hati karena di situ ada yang namanya reverw working ya, Ada dia melepaskan hak ketika dikasih hak, tapi secara dalam jangka waktu yang lama. Hak itu tidak digunakan dengan bisa hapus itu haknya bisa hilang atau mungkin ketika memberi puasanya meninggal. Kalau secara umum ketika perikatan itu yang membuat kuasa itu meninggal, maka perikatan itu bisa hapus ya secara umum ya, kecuali dicantumkan bahwa kuasa ini tidak hapus karena meninggalnya memberi kuasa dan seterusnya, Jadi memang kalau di dalam kronologi Tadi itu kan terkait dengan tidak

Hal. 54 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



digunakannya kuasa nomine itu ya, memang konsekuensinya hak yang muncul secara pernyataan atau kuasa itu jadi tidak terjadi gitu kan. Jadi pemindahan haknya kan gak terjadi, tidak diakui secara Hukum. Seperti itu;

- Bahwa mengenai bukti P-26, sepertinya ini ada kaitanya dengan tindak pidana jadi ahli akan menjawab sebatas keahlian ahli dalam koridor hukum perdata dan korporasi, Jadi seperti tadi kalau kita konsisten dengan konsep daripada pemegang saham di dalam undang-undang PT yang hanya diakui adalah pemegang saham yang tercatat dan terdaftar IDPS dan daftar perseroan, maka hak pemegang saham, termasuk mengajukan gugatan dan lain sebagainya terkait dengan adanya tindak pidana yang harusnya melekat pada pemegang saham yang namanya tercatat, bukan dilakukan oleh pemegang saham yang dasarnya itu belum namanya belum tercatat di BPS dan belum masuk sebagai pemegang saham yang sah, Nah, terlepas saya kurang menguasai, tapi tidak menguasai terkait dengan apakah laporan itu merupakan deliok aduan atau itu merupakan delik umum yang memang hanya bisa dilaporkan oleh pihak tertentu. Nah, itu Mungkin nanti bisa ditanyakan ke ahli yang lebih spesifik terkait dengan pidana seperti ini;
- Bahwa kalau perbuatan melawan hukum dalam konsep 1365, tadi kan yang ditekankan adalah di situ ada yang namanya kerugian. Kerugian di dalam PMH ini kan dalam prakteknya itu tidak hanya kerugian imateril, tetapi juga ada kerugian imateril, Karena yang di dalam konsep PMH itu sebenarnya prinsip yang digunakan adalah prinsip corrective justice. Artinya di situ bagaimana hukum itu bisa memberikan perlindungan bagi terutama bagi keperdataan bagi seseorang yang dirugikan akibat tindakan orang lain dan membentuk keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum misalnya. Dan juga salah satu prinsip yang lain yang mendasari adanya perbuatan melawan hukum adalah prinsip terkait ganti kerugian ya, terutama itu berkaitan dengan prinsip restitutio in integrum, Yang artinya di situ

Hal. 55 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



adalah tujuan ganti ruginya itu harus mengembalikan. Keadaan atau kondisi semula sebelum terjadinya tindakan melawan hukum itu. Jadi kalau kita konstruksikan dalam konteks PMH, sepanjang unsur dari 1365 itu terpenuhi, adanya perbuatan, perbuatan adanya unsur melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya unsur apa kerugian dan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, maka itu bisa memenuhi dari formulasi pasal perbuatan melawan hukum di pasal 1365;

- Bahwa dalam konstruksi adanya nomini yang jelas memenuhi unsur adalah unsur melawan hukum dari undang-undang penanaman modal. Kalau terkait tadi ada potensi, menimbulkan hak melanggar hak personal atau hak subjektif orang lain. Hak subjektif ini kan salah satunya tadi hak kebendaan, tapi bukan hanya hak kebendaan gitu kan Hak terkait dengan apa namanya kebebasan, hak terkait dengan nama baik, hak terkait dengan apa namanya hak-hak lain lah yang di situ dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, itu juga masuk sebagai kualifikasi sebagai hak yang sifatnya subjektif yang melekat pada personal. Nah, kalau tadi disampaikan kalau ada antara pemilik manfaat dengan pemilik sebenarnya itu terdapat perjanjian Nomini, ada tidaknya apa namanya perbuatan atau unsur melawan hukum yang harus dilihat dulu. Dari sisi yang mana gitu kan kalau dari perbuatan itu ternyata juga dampaknya bukan hanya Untuk 2 pihak itu loh, berlakunya perjanjian itu juga bisa berdampak ke pihak ketiga, bukan kredit itu, ke pemegang saham lain, dan direksi, komisaris, Artinya kan dengan misalnya, ada nomini. Tidak pernah disampaikan ke direksi. Direksi tidak mencatat ke dalam BPS. Artinya kan itu nanti dampak itu bisa tidak hanya ke orang yang membuat perjanjian domini. Bisa saja ke kredit itu, kredit itu masih pinjaman ternyata ini pemegang sahamnya bukan seperti yang di Ahu, bukan seperti yang di anggaran dasar. Nah, bagaimana kepastian hukumnya Nah, ini kan bisa merembet ke banyak pihak sebenarnya. Kalau kita mencari tahu unsur kerugian subjektifnya;

Hal. 56 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dalam rezim undang-undang perseroan terbatas, yang diakui sah sebagai pemilik adalah pemegang saham yang namanya tercatat di dalam daftar pemegang Saham. Dengan dibuktikan dengan apa, proses pemindahan hak yang harus didaftarkan dari catatkan seperti itu Jadi kalau tadi ada kalau muncul nomini ataupun perikatan ya, terjadi antara pemilik secara hukum dengan pemilik cara manfaat itu hanya muncul dalam konteks perikatan, bukan mengunculkan hak kebendaan Karena hak kebendaan di sini harus memenuhi mekanisme prosedur sesuai dengan jenis benda yang dimiliki. Kalau bendanya saham ya sesuai dengan ketentuan leg spesialis undang-undang PT, Kalau bentuknya lain misalnya, kalau ada undang-undang lain yang mengatur ya, ketentuan terkait dengan peralihannya levering-nya, itu sesuai dengan ketentuan yang sifatnya leg spesial;
- Bahwa kalau dari konsep hukum kebendahan, kita bisa merujuk pada pasal 584. KUHperdata itu mengatur tentang bagaimana cara mendapatkan yang disebut sebagai hak milik atau kepemilikan. Di pasal 584 ada 5 itu. Cara memperoleh yang namanya kepemilikan atau eigendom atas hak kebendaan yang pertama di situ ada perlekatan atau natraction. Kemudian ada daluwarsa atau kerja rem, ada pendakuan. Kemudian ada warisan dan yang terakhir yang paling sering kita terjadi adalah karena levering atau penyerahan. Itu 5 itu cara untuk bisa memperoleh hak kebendaan termasuk di situ adalah saham. Nah, tadi kalau dikonsumsi, ada domini nih, ada hak pernyataan sebenarnya ada kuasa. Masuk enggak itu sebagai 5 cara dipasal 584 itu. Menurut ahli itu belum masuk. Kenapa? Karena di situ tidak ada Penyerahan dari bendanya di dalam akte pernyataan nomini ataupun kuasa itu belum ada. Kecuali kalau memang kuasanya itu masih bisa digunakan, notaris mau membuat akta Jual beli saham berdasarkan kuasanya. Nah, itu mungkin sudah terjadi akta pemindahan. Kalau memang bisa digunakan karena dalam praktek perjanjian nomini langsung itu notaris sudah mungkin berhati-hati, enggak mau dia membuat akte jual beli dasarnya nomini Karena ini

Hal. 57 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum melawan ketentuan Undang-Undang PT dan Undang-Undang penanaman modal;

- Bahwa prosedur dan mekanisme pemindahan hak atas saham itu dilakukan dan itu dicatatkan, maka bisa sah. Tapi sepanjang itu tidak dilakukan, cuma dan mungkin bisa saja kan ada kemungkinan si penerima pemilik secara hukum itu menolak untuk melakukannya, ya maka tidak akan terjadi proses pemindahan. Karena dalam banyak kasus ya, mungkin di Surabaya itu juga banyak terjadi kasus nomini gitu kan. Banyak tuh kasus yang pemilik secara hukum itu gak mau menjalankan kehendak daripada pemilik sebenarnya, kecuali tadi dilakukan akta pemindahan hak dicatatkan itu dilaporkan ke kementerian itu sah. Kalau itu dilakukan dan itu bisa dilakukan;
- Bahwa di dalam anggaran dasar perseroan terbatas terkait dengan pemindahan ke atas saham itu biasanya juga disarankan harus persetujuan RUPS. Terutama untuk PT tertutup. Kenapa disarankan di dalam anggaran dasar harus persetujuan RUPS, karena ada hak pemegang saham untuk ditawarkan atau HMETD atau permtif right yang itu sebelum dialihkan kepada si pemilik sebenarnya harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham existing. Itu harus didasari pada keputusan, dan yang ke-2 harus ada proses yang namanya tadi pembuatan akte pemindahan hak tadi gitu kan. Atau pemindahan hak dan nanti baru bisa digunakan RUPS dan akte pemindahan hak itu digunakan oleh notaris untuk melakukan pelaporan kepada kementerian untuk merubah daftar pemegang saham, sedangkan direksi merubah daftar perseroan. Jadi syaratnya untuk RUPS ini tadi, forum kehadirannya harus terpenuhi, forum pengambilan keputusan yang harus terpenuhi, undangan harus diberikan ke seluruh pemegang saham yang tercatat gitu kan dan harus disetujui oleh pemegang saham yang memelihara, itu harus dilakukan;
- Bahwa yang wajib menyelenggarakan atau mengundang pemegang saham untuk RUPS itu adalah direksi;

Hal. 58 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Direksi tidak mau, ada hak dari pemegang saham tapi harus melalui penetapan pengadilan Minimal 1/10 Mengajukan RUPS;
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS itu dalam praktik ada berbagai jenis yang pertama RUPS itu memang benar-benar dilakukan. Artinya volume ada undangan, ada pemegang saham yang hadir, kemudian memutuskan mata acara atau agenda rapat. Yang ke-2, keputusan RUPS itu juga bisa digantikan dengan yang namanya keputusan sirkuler atau pemegang saham, yang mana itu tidak ada rapat RUPS, melainkan hanya semacam keputusan atau draf usulan-keputusan sirkular yang itu diedarkan kepada pemegang saham dan itu ditandatangani Tapi syaratnya 1, kalau sirkular 100% saham harus 7, tapi kalau RUPS dilaksanakan berlaku ketentuan kuorum, kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sesuai dengan undang-undang PT dan anggaran dasar;
- Bahwa apabila RUPS itu tidak pernah diadakan oleh direksi tahu tahu pemegang saham tersebut dihadapkan ke notaris seolah olah di buat RUPS padahal tidak ada RUPS dan direksi tidak pernah ada yang tahu, kita lihat direksi atau komisarisnya pemegang saham atau bukan. Kalau dia pemegang saham, ya berarti itu tidak sah karena kan dia harusnya diundang dan dilibatkan, di dalam keputusan sirkular tadi. Tapi ketika dia bukan pemegang saham, hanya murni menjabat sebagai direktur dan komisaris Bisa aja memegang saham ini diam-diam bikin keputusan sirkular mencopot direktur komisarisnya besar. Sepanjang tadi 100% juga besar. Kalau RUPS itu diselenggarakan secara rapat;
- Bahwa kuasanya itu harus memberikan kewenangan atau hak kepada penerimanya. Untuk tadi menyetujui usulan-usulan rapat atau keputusan yang diambil di luar rapat;
- Bahwa salah satu pemegang saham bisa memberikan kuasa tersebut;
- Bahwa nomini harus disahkan dan dicatatkan lavingingnya kalau tidak ada lavinging dicatat dan disahkan maka belum sah sebagai pemegang saham;

Hal. 59 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemindahan hak itu harus didasarkan pada akta pemindahan hak di pasal 52, undang-undang PT kan harus ada pemindahan hak. Sedangkan akta pernyataan kepemilikan sebenarnya itu kan bukan akta pemindahan hak, itu hanya bertujuan untuk memisahkan ini memilih secara hukum, jadi pemilik sebenarnya Tapi di situ tidak ada memberikan penyerahan, oh ini loh hak milikku serahkan ke kamunya leverinnya berbeda kalau jual beli kan ada. Ada penyerahan kepemilikan dari penjual ke pembeli. Ada pernyataan saja;
- Bahwa seperti tanah, tanah harus ada AJB dibuat di BPAT itu kan sebagai levering ya. Sebagai akta transport-nya, sehingga bisa didasarkan balik nama ke BPN Kalau udah ada penjual beli, cuman ada PJB yang enggak bisa, gitu kan atau ada cuman pernyataan, tanah ini miliknya si pemilik manfaatnya yang enggak bisa didaftarkan ke BPN karena bukan pemindahan hak;
- Bahwa sekarang di anggaran dasar PT tertutup kan tadi ada persyaratan persetujuan RUPS sebelum terjadinya perubahan peralihan saham. Maka tadi ketika 90% tapi berdasarkan nomini dan kuasa, bisa enggak dia memutuskan RUPS itu. Tadi kalau RUPS itu diselenggarakan di luar rapat enggak bisa, karena harus 100% pemegang saham setuju Kalau dalam. Kalau direksi apa PTnya mau mengundang RUPS dengan agenda perubahan saham, kemudian kuasanya tadi diterima oleh direksi atau diterima oleh notaris yang membuat perintah acara RUPS itu kemudian di situ diberikan keputusan bahwa mengalihkan 90% dari si pemilik secara yurisdiksi ke pemilik manfaat dibuatkan akte ke pemindahan hak didaftarkan ke AHU, yaitu baru sah sebagai pemegang saham berdasarkan ketentuan undang-undang PP;
- Bahwa dalam anggaran dasar PT disarankan harus persetujuan dari RUPS, maka wajib RUPS dilakukan karena kalau enggak RUPS, nanti enggak bisa dilakukan pencatatan di daftar perseroan di ahu. Karena yang bisa mencatatkan dalam praktekkan notaris, saya biasanya notaris nih di minta membuat RUPS atau pernyataan keputusan rapat.

Hal. 60 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Terkait agendanya apa, Perubahan komposisi pemegang saham. Maka saya akan membuat akta dan akta nanti harus dikirim sebagai entry ketika saya bisa merubah data perseroan itu. Kalau enggak ada RUPS, direktur, direktur langsung bersurat ke AHU ada pemindahan nah, ditolak juga, Enggak bisa, karena memang kalau untuk PT tertentu berlaku ketentuan seperti itu, kecuali kalau PT terbuka terjadi peralihan saham di dalam masyarakat memegang saham masyarakat itu bisa melampaui proses secara pencatatan secara ini secara sistem berdasarkan konsep pada pengaturan lag spesialis diundang undang pasar modal;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

(2.12) Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy pernyataan nomor 63, diberi tanda T1,TII-1;
2. Foto copy pernyataan nomor 64 tanggal 14 Agustus 2008, diberi tanda T1,T2-2;
3. Foto copy Akta Kuasa Bapak Dahlan Iskan (Tergugat III) yang telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yaitu Ny. Nafsiah Sabri nomor 44 tanggal 11 Maret 2026, diberi tanda T1,T2-3;
4. Foto copy Akta Kuasa Bapak Dahlan Iskan (Tergugat III) yang telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yaitu Ny. Nafsiah Sabri nomor 45 tanggal 11 Maret 2026, diberi tanda T1,T2-4;
5. Foto copy Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dari PT. CENDRAWASIH ARENA INTIM PRESS, diberi tanda T1,T2-5;
6. Foto copy Laporan Perusahaan PT. CENDRAWASIH ARENA INTIM PRESS tahun 2016 tertanggal 10 April 2017 yang juga ditandatangani oleh H. Zainal Muttaqin, diberi tanda T1,T2-6;
7. Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2016 PT. CENDRAWASIH ARENA INTIM PRESS yang diadakan tanggal 15 Mei 2017, diberi tanda T1,T2-7;

Hal. 61 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat nomor : 22CP.JAYAPURA/SCLP/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 Perihal : Pencabutan Laporan Polisi, diberi tanda T1,T2-8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T1,T2-5, foto copy dari foto copy tanpa asli, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat 1, Tergugat II;

(2.13) Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suhardo Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi masuk di Jawa pos tahun 1984 dan pada tahun 1986 sebagai kepala keuangan;
 - Bahwa PT Sorong dan PT Timika merupakan anak perusahaan dari PT Cendrawasih;
 - Bahwa di PT sorong Pak Dahlan Iskan 90 % saham dan Frans Siriwa 10 % saham;
 - Bahwa modal awal PT Sorong 1 milyar dan untuk modal 300 juta modal ditempatkan;
 - Bahwa sejak awal PT Jawa pos pengembangannya saham perusahaan tidak boleh nama perusahaan dan disiasati pakai nama pribadi setelah dialihkan masih pribadi laporan keuangan jawa pos buruk sekali dan harus di rekruturisasi dan harus dialihkan menjadi atas nama perusahaan;
 - Bahwa saksi tahu pak Dahlan Iskan membuat surat pernyataan bahwa saham tersebut sebenarnya punya perusahaan dan dengan dasar tersebut kami sebagai kepala keuangan bisa mencatat saham tersebut adalah milik perusahaan;
 - Bahwa mekanisme laporan keuangan perusahaan, pertama diaudit dulu dari tim auditor baru kemudian kami buat atas nama perusahaan;

Hal. 62 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat dan membaca bahwa ini merupakan modal penyertaan PT Cendrawasih dan merupakan satu paket notulen RUPS tapi saya tidak ikut RUPS hanya membaca laporannya dan RUPS itu merupakan laporan pertanggungjawaban Direksi, termasuk penyertaan-penyertaan Penggugat sebagai direktur Utama di PT Cendrawasih dan laporan RUPS;
- Bahwa saham atas nama pribadi sudah lumrah di Jawa Pos, karena tidak boleh langsung atas nama perusahaan atas nama pribadi wajar wajar saja;
- Bahwa saksi kerja di Jawa Pos tahun 1984 dan pensiun tahun 2013;
- Bahwa pensiun tahun 2013 dan setelah itu saya diminta untuk menjadi konsultan di PT Jawa Pos;
- Bahwa PT Jawa Pos Induknya di atas terdiri dari gabungan dari koran Jawa Pos, ada pabrik kertas Jawa Pos, ada overspiring Jawa Pos, ada ekspedisi Jawa Pos dan lain sebagainya termasuk membawahi semua subholding termasuk 32 anak cabang;
- Bahwa saksi lupa apakah ada penyetoran saham modal saham untuk PT Timika dan PT Sorong;
- Bahwa pernyataan Pak Dahlan Iskan ditujukan ke Perusahaan, bahwa saham 90 % itu milik PT Cendrawasih disampaikan tahun berapa saya lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pernyataan Pak Dahlan Iskan mengenai PT Timika dan PT Sorong tersebut;
- Bahwa saksi lupa siapa staf keuangan PT Timika dan PT Sorong saya lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan saham PT Cendrawasih 10 % dari Pak Dahlan Iskan kepada Zainal Muttaqin;
- Bahwa pada tahun 2016 ada RUPS dalam rangka apa untuk menjelaskan saham pribadi untuk dialihkan ke atas nama perusahaan;
- Bahwa pemegang saham atas nama PT Jawa Pos pribadi semua sedangkan saham di PT Cendrawasih saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu RUPS yang diadakan oleh Penggugat;

Hal. 63 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.14) Menimbang bahwa Kuasa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

(2.15) Menimbang bahwa Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

(2.16) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.17) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.18) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG HUKUMNYA

(3.1) DALAM PROVISI

Provisi, mengingat adanya keadaan mendesak yang memerlukan perlindungan hukum segera bagi PENGUGAT, dengan uraian sebagai berikut :

A. Adanya Keadaan Mendesak yang Dapat Menimbulkan Kerugian Lebih Besar.

- 1) Bahwa akibat Laporan Polisi yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGUGAT telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Bareskrim Polri sebagaimana Surat No. B/86.a/XI/RES.1.11/2025/Dittipidum.
- 2) Bahwa status Tersangka tersebut dapat mengakibatkan :
 - Penahanan kapan saja oleh penyidik;
 - Pembatasan kebebasan PENGUGAT;

Hal. 64 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Kerugian psikologis PENGGUGAT dan keluarga;*
 - *Gangguan aktivitas usaha dan kehidupan PENGGUGAT;*
 - *Risiko kriminalisasi yang semakin berat bila proses berjalan tanpa dasar hukum.*
- B. Laporan Polisi yang Menjadi Dasar Penetapan Tersangka Adalah Tidak Sah
- 1) Bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat I atas nama Tergugat II adalah cacat hukum, karena Tergugat II bukan pemegang saham sah dari PT SORONG MEDIA UTAMA maupun PT TIMIKA MEDIA UTAMA. Tidak ada :
- *Akta jual beli saham;*
 - *Akta pemindahan hak atas saham;*
 - *Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham;*
 - *Pemberitahuan perubahan pemegang saham kepada Menteri AHU.*
- 2) Bahwa tanpa adanya pemindahan saham secara sah, TERGUGAT I melalui TERGUGAT II tidak memiliki legal standing untuk mengajukan laporan polisi.
- 3) Bahwa laporan yang tidak sah tidak boleh menjadi dasar tindakan apa pun yang merugikan PENGGUGAT, termasuk status Tersangka dan kemungkinan penahanan.
- C. ***Perbuatan PARA TERGUGAT Mengandung Unsur Itikad Buruk***
- 3) Bahwa PARA TERGUGAT mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa hubungan hukum antara PT. SORONG MEDIA UTAMA dan PT. DISCORPORINDO mengenai dana Rp 5 miliar adalah utang-piutang yang sah, bukan penggelapan.
- 4) Bahwa PARA TERGUGAT tetap membuat laporan seolah-olah terjadi tindak pidana, sehingga merupakan tindakan beritikad buruk yang dapat memunculkan kerugian langsung.
- D. ***Hak PENGGUGAT untuk Dilindungi dari Proses Hukum yang Tidak Sah***
- 3) Bahwa berdasarkan prinsip non-maleficence dalam hukum publik, seseorang tidak boleh dibiarkan mengalami kerugian dari tindakan

Hal. 65 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat publik yang didasarkan pada laporan palsu atau laporan tanpa hak.

- 4) Bahwa PENGGUGAT berhak atas perlindungan sementara (*interim protection*) agar tidak mengalami kerugian yang tidak dapat dipulihkan, seperti :

- Penahanan;
- Status hukum yang memburuk;
- Hilangnya kebebasan;
- Stigma sosial yang semakin berat.

VI. PERMOHONAN

A. DALAM PROVISI

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, argumen, dan kerugian yang dialami PENGGUGAT sebagaimana dijelaskan dalam Posita, PENGGUGAT dengan ini menyampaikan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan Provisi untuk memberikan perlindungan hukum sementara bagi PENGGUGAT, sebagai berikut :

6. Mengabulkan Permohonan Provisi PENGGUGAT.

7. Menetapkan dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk :

- a. Tidak melakukan tindakan apa pun yang berkaitan dengan Laporan Polisi yang dijadikan dasar penetapan PENGGUGAT sebagai Tersangka, sampai perkara *a quo* memperoleh Putusan berkekuatan hukum tetap.

Hal. 66 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak mengajukan laporan tambahan, keterangan tambahan, atau tindakan baru lainnya yang dapat memperburuk kedudukan hukum PENGGUGAT dalam proses penyidikan.
 - c. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian tambahan baik materiil maupun immateriil bagi PENGGUGAT.
 - d. Menahan diri (*non-actief order*) dari segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan pokok sengketa, sampai adanya putusan akhir dari Pengadilan Negeri Surabaya.
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(3.1.1) Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati perkara ini secara seksama maka tidak ada hal yang sangat mendesak (*urgent*) dari segi hukum untuk dilakukan tindakan sementara, sehingga Majelis Hakim menolak gugatan provisi dari Penggugat;

(3.2) DALAM EKSEPSI

(3.2.1) Menimbang bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK KARENA TIDAK MENJADIKAN BARESKRIM MABES POLRI SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAM PERKARA INI.

Bahwa Bareskrim Mabes Polri adalah pihak yang harus ditarik dalam perkara ini karena Bareskrim Mabes Polri adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, karena dalam gugatan perkara ini, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh Bareskrim Mabes polri yaitu:

- 1) Laporan Polisi nomor : LP/B/74/III/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 08 Maret 2024 dan ;
 - 2) Surat Penetapan Tersangka No : S.Tap/S4/86/XI/2025/DITTPIDUM/ BARESKRIM tertanggal 5 November 2025
2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK KARENA TIDAK MENGGUGAT PT. SORONG MEDIA UTAMA DAN PT. TIMIKA MEDIA UTAMA DALAM PERKARA INI.

Hal. 67 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama adalah pihak yang wajib di ikut sertakan dalam perkara ini sebagai pihak tergugat, karena yang menjadi obyek permasalahan dalam perkara ini adalah Saham-saham PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama, yang menurut dalil Penggugat telah dialihkan secara tidak benar dan oleh karenanya Penggugat meminta agar peralihan saham-saham pada PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama kepada Tergugat II dibatalkan, maka jelas bahwa PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama adalah Pihak yang sangat berkepentingan dalam perkara ini, karena gugatan penggugat ini hendak membatalkan legalitas peralihan kepemilikan saham Perseroan yang telah mendapatkan Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, oleh karena itu maka seharusnya PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama harus dijadikan pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini yang harus mematuhi apapun putusan perkara ini nantinya, oleh karena PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama tidak digugat maka berarti gugatan ini kekurangan pihak dan untuk seterusnya maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*, KARENA :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat I **sebagai Pribadi**, bukan sebagai Direktur PT. Cendrawasih Arena Inti Press, sementara dalam gugatan, penggugat telah menguraikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah selaku Direktur Perseroan pada Tergugat II, dengan demikian maka gugatan ini telah salah orang atau error in persona, karena Tergugat I selaku pribadi tidak ada hubungan hukum dengan perkara ini.;

4. GUGATAN TIDAK JELAS, KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) .

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat dalam menguraikan isi gugatannya dilakukan secara tidak jelas, kabur (*obscuur libel*). Karena mencampur-adukkan antara perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan perkara pidana pra

Hal. 68 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, sehingga menyulitkan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk memahami dan menjawab gugatan ini.

(3.2.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat telah menanggapinya dalam Repliknya, yang pada pokoknya dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar dan harus ditolak;

(3.2.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000: hal. 36) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

(3.2.4) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat KEKURANGAN PIHAK KARENA TIDAK MENJADIKAN BARESKRIM MABES POLRI SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAM PERKARA INI karena Bareskrim Mabes Polri adalah pihak yang harus ditarik dalam perkara ini karena Bareskrim Mabes Polri adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, karena dalam gugatan perkara ini, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh Bareskrim Mabes polri yaitu:

- 1) Laporan Polisi nomor : LP/B/74/III/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 08 Maret 2024 dan ;
- 2) Surat Penetapan Tersangka No : S.Tap/S4/86/XI/2025/DITTPIDUM/ BARESKRIM tertanggal 5 November 2025

Hal. 69 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : terhadap terhadap eksepsi ini Majelis mendasarkan pada jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, dengan demikian maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

(3.2.5) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak menggugat PT. SORONG MEDIA UTAMA DAN PT. TIMIKA MEDIA UTAMA dalam perkara ini, terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta agar Akta Pernyataan Saham Nomor 57 tanggal 14 Agustus 2008 dan Akta Kuasa Nomor 76 tanggal 30 Desember 2008 mengenai PT. Sorong Media Utama dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Penggugat juga meminta agar Akta Pernyataan Saham Nomor 63 tanggal 14 Agustus 2008 dan Akta Kuasa Nomor 77 tanggal 30 Desember 2008 mengenai PT. Timika Media Utama dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

(3.2.6) Menimbang bahwa objek sengketa tersebut berkaitan langsung dengan status dan administrasi kepemilikan saham dalam PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hak-hak yang timbul dari saham berlaku setelah saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemilikinya sebagaimana Pasal 52 ayat (2), sedangkan pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak dan harus disampaikan kepada Perseroan serta dicatat oleh Direksi sebagaimana Pasal 56, dengan demikian, sengketa mengenai siapa pemegang saham yang sah, pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham, dan akibat hukum terhadap perseroan merupakan persoalan yang secara langsung menyentuh kepentingan hukum PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama, apabila Pengadilan menyatakan akta-akta tersebut batal dan menyatakan

Hal. 70 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum tertentu terhadap kepemilikan saham, putusan tersebut secara nyata akan mempunyai akibat langsung terhadap kedua perseroan tersebut, bahwa PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama tidak ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, padahal keduanya mempunyai kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa, dengan keadaan demikian menyebabkan komposisi para pihak dalam perkara ini tidak lengkap, bahwa prinsip pemeriksaan perkara perdata menghendaki agar pihak-pihak yang kepentingan hukumnya secara langsung akan terkena akibat putusan diikutsertakan dalam perkara, sehingga putusan dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan sengketa baru, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak karena tidak ditariknya PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

(3.2.7) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA, karena Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat I sebagai Pribadi, bukan sebagai Direktur PT. Cendrawasih Arena Inti Press, sementara dalam gugatan, penggugat telah menguraikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah selaku Direktur Perseroan pada Tergugat II, dengan demikian maka gugatan ini telah salah orang atau error in persona, karena Tergugat I selaku pribadi tidak ada hubungan hukum dengan perkara ini, terhadap eksepsi ini dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa pertanggungjawaban pribadi seorang pengurus badan hukum tidak serta-merta dapat dikesampingkan hanya karena perbuatan dilakukan dalam hubungan dengan jabatannya, karena dalam keadaan tertentu pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum secara pribadi, oleh karena itu, alasan error in persona yang hanya didasarkan pada kedudukan Tergugat I sebagai Direktur Tergugat II belum cukup untuk menyatakan gugatan cacat formil, dengan demikian eksepsi ini ditolak;

(3.2.8) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat Tidak jelas, kabur (Obscur Libel) karena

Hal. 71 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam menguraikan isi gugatannya dilakukan secara tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), karena mencampur-adukkan antara perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan perkara pidana pra peradilan, terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa suatu gugatan harus mempunyai hubungan yang jelas dan konsisten antara posita dan petitum sehingga Tergugat dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dituduhkan kepadanya dan putusan apa yang diminta dari Pengadilan, dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan pelaporan kepada kepolisian, tetapi pada saat yang sama meminta Pengadilan menyatakan tidak sah penetapan tersangka serta memerintahkan pihak pelapor untuk tidak melakukan tindakan dalam proses penyidikan, bahwa tuntutan demikian mencampurkan sekurang-kurangnya tiga persoalan hukum yang berbeda, yaitu:

1. sengketa keperdataan mengenai hak dan pencatatan saham;
2. dugaan Perbuatan Melawan Hukum oleh pihak-pihak privat; dan
3. pengujian keabsahan tindakan penyidik dalam proses pidana;

bahwa masing-masing persoalan tersebut mempunyai dasar hukum, objek pemeriksaan, subjek hukum, dan mekanisme penyelesaian yang berbeda, khusus mengenai penetapan tersangka, KUHAP baru secara tegas menempatkannya dalam rezim upaya paksa yang keabsahannya diperiksa melalui praperadilan, dengan mencampurkan objek tersebut ke dalam satu gugatan perdata, gugatan menjadi tidak jelas, kabur atau *obscuur libel*, dengan demikian eksepsi ini patut dikabulkan;

(3.3) DALAM POKOK PERKARA

(3.3.1) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik PT. Sorong Media Utama dan PT. Timika Media Utama dan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dikabulkan, maka pokok perkara dalam perkara a quo belum dapat dipertimbangkan;

(3.3.2) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan

Hal. 72 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan, sehingga selain bertentangan dengan hukum acara perdata juga menyulitkan Pengadilan dalam menjatuhkan amar putusan pada pokok perkaranya beserta eksekusinya apabila gugatan Penggugat terbukti dipersidangan, maka oleh karenanya dengan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim beralasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

(3.3.3) Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka pokok perkara dalam perkara a quo belum dapat dipertimbangkan dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

(3.3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sebagaimana termuat dalam amar putusan;

(3.3.5) Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

4.1. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

4.2. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak dan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur Libel*) dari Tergugat I dan Tergugat II;

4.3. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 73 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026, oleh kami, Ardiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. dan Ira Wati, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Ifan Salafi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Ardiani, S.H.

Ttd.

Ira Wati, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ifan Salafi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran: Rp. 30.000,00

Hal. 74 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 358.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah)

Hal. 75 dari 75 hal. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2026/PN Sby